

METAS DA SEMANA 6

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 6				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
36	Administrativo	Contratos Administrativos Parte 1 de 2	Pág. 3	
		Contratos Administrativos Parte 2 de 2		
37	Tributário	Limitações ao Poder de Tributar Parte 1 de 2	Pág. 15	
		Limitações ao Poder de Tributar Parte 2 de 2		
38	Tributário	Limitações ao Poder de Tributar Parte 2 de 2	Pág. 15	
39	Processo Civil	Procedimentos Especiais	Pág. 37	
40	Tributário	Obrigação Tributária	Pág. 50	
		- Crédito Tributário	Pág. 64	
41	Tributário	Responsabilidade Tributária	Pág. 73	
42	Revisão	Revisão de Direito Tributário	Pág. 118	

METAS 36 E 37

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – LEI N. 14.133/21

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 25. Licitações, contratos administrativos e convênios. (...) Contratos administrativos: conceito, características e regime jurídico. Invalidação. Principais espécies de contratos administrativos. Inexecução e rescisão dos contratos administrativos. Penalidades administrativas. Regime diferenciado de contratação – RDC. Contratos de repasse. (...)

Na PF: 24 Contratos administrativos: elementos, características, formação, execução, modificação e formas de extinção. Discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito, espécies e caracteres jurídicos.

Na PFN: 15. Licitações, contratos e convênios. Lei nº 14.133/2021 e instrumentos regulamentadores. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 89 ao 154 da [Lei n. 14.133/21](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	8 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – LEI N. 14.133 DE 2021
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Contrato Administrativo:

- Contratos Administrativos x Contratos da Administração:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
Regidos por normas de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.	Regidos predominantemente por normas de direito privado, parcialmente derogadas por normas de direito público.
Presença obrigatória de cláusulas exorbitantes, as quais estarão presentes na relação contratual ainda que IMPLÍCITAS no instrumento contratual.	Não é obrigatória a presença de cláusulas exorbitantes, que somente existirão se estiverem EXPLÍCITAS no instrumento contratual.

- Características dos Contratos Administrativos:

Formalismo (moderado)
Bilateralidade
Comutatividade
Personalíssimo
Mutabilidade
Desequilíbrio diante da presença de cláusulas exorbitantes.

b) Cláusulas Exorbitantes:

- São prerrogativas da Administração a que se sujeitam o contratado.
- Independem de previsão no edital ou no contrato. Elas decorrem da lei.
- Exemplos de cláusulas exorbitantes: alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de sanções e ocupação provisória.

c) Aspectos Gerais da Nova Lei:

- **Não é caso de licitação dispensável:** A contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual. Será **facultada** à Administração a convocação dos demais licitantes classificados!

- **Forma:** Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita. Será **admitida a forma eletrônica** na celebração de contratos e de termos aditivos.

- **Contrato verbal:** É **nulo e de nenhum efeito** o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

ATENÇÃO! O Decreto n. 12.807, de 29 de dezembro de 2025, atualizou esse valor para: **R\$ 13.098,41** (treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

- **Dispensa de instrumento contratual:** O instrumento de **contrato é obrigatório**, salvo nas hipóteses em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, a saber:

1. Dispensa de licitação em razão de valor;

2. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

- **Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):** **Condição indispensável para a eficácia** do contrato e de seus aditamentos. Prazos, contados da data de sua assinatura:

1. 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

2. 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

- Os contratos celebrados em **caso de urgência** terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos acima, sob pena de nulidade.

- Alteração Unilateral do Contrato:

- As cláusulas regulamentares ou de serviço podem ser objeto de alteração unilateral por parte da Administração Pública.
- As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

- Alteração Unilateral pela Administração:

1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
 2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos.
- Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

- Veja o seguinte quadro (art. 125 da Lei n. 14.133/21):

	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO
OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS	25%	25%
REFORMA DE EDIFÍCIO OU DE EQUIPAMENTO	50%	25%

d) Duração dos Contratos Administrativos:

- A Administração poderá estabelecer a vigência por **prazo indeterminado** nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, **DESDE QUE**: comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

• Duração dos Contratos:

1. A duração dos contratos será a prevista em edital;
2. Deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários;
3. Deverá ser observada a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

ATIVIDADE	PRAZO
a) Serviços contínuos:	A Administração poderá CELEBRAR contratos com prazo de até 5 (CINCO) ANOS nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Atenção: Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.
b) Nos casos de: 1. Alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 2. Materiais de uso das Forças Armadas, para fins de padronização (com exceções); 3. Inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; 4. Comprometimento da segurança nacional;	A Administração poderá celebrar contratos com PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) ANOS.

5. Transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde 6. (SUS); 7. Insumos estratégicos para a saúde.	
c) Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração:	1. ATÉ 10 (DEZ) ANOS, nos contratos sem investimento; 2. ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) ANOS, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.
d) Contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação:	Vigência máxima de 15 (QUINZE) ANOS.
e) Firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado:	Vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação

	com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.
--	--

• **Fato da administração X Fato do príncipe:**

FATO DA ADMINISTRAÇÃO	FATO DO PRÍNCIPE
Relaciona-se com qualquer conduta da Administração enquanto parte contratual, tornando impossível ou mais oneroso o contrato.	É ato ou medida estatal, de ordem geral, que não se relaciona diretamente com o contrato, mas repercute nele, provocando desequilíbrio econômico-financeiro.

• **Alteração contratual por acordo entre as partes:**

1. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato;

2. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

3. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

4. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

• **Reajustamento em Sentido Amplo:**

REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO	REPACTUAÇÃO
Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato	Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato

consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

1. Deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação;

2. Poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços;

3. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços,

ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

REAJUSTE EM SENTIDO AMPLO		
SERVIÇOS CONTÍNUOS		OUTROS CASOS
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO	REPACTUAÇÃO	
- Quando não há dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra; - Índices específicos ou setoriais.	- Dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra; - Demonstração analítica da variação dos custos.	- Independência do prazo de duração; - Obrigatória previsão; - Índice de reajustamento de preço; - Data-base vinculada ao orçamento estimado.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- É possível manter a cláusula de alienação fiduciária nos contratos regidos por empresa pública estadual criada para executar a política de habitação, como também é admissível o leilão público dos imóveis quando houver a execução daquela garantia. Precedente: AREsp 1.776.983-SP, julgado em 19/9/2023 (Info 14 do STJ – Edição Extraordinária).
- É possível a compensação de créditos decorrentes da aquisição de imóveis em contrato administrativo firmado entre empresa pública e particular, mesmo sem autorização deste. Precedente: REsp 1.913.122-DF, julgado em 12/9/2023 (Info 789 do STJ).
- Lei municipal pode proibir a administração pública de realizar contratos com parentes até o terceiro grau de agentes públicos eletivos ou em cargos de comissão. Precedente: RE 910.552/MG, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 1001) (Info 1101 do STF).

- É inconstitucional lei municipal que autoriza a celebração de PPP para a execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. Precedente: ADPF 282/RO, julgado em 15/5/2023 (Info 1094 do STF).
- É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Precedente: REsp 1817302-SP (Tema IAC 8) (Info 740).
- As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. Precedente: REsp 1677414-SP (Info 722).

ATENÇÃO!

As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio por outra concessionária que explora serviço público diverso, desde que haja previsão no contrato de concessão.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1510988-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, **julgado em 08/02/2022** (Info 724).

É possível cobrar um valor da concessionária de serviço público pelo fato de ela estar utilizando faixas de domínio de uma rodovia?

- Se essa cobrança é feita diretamente pelo ente público: NÃO. STF. Plenário. RE 581947, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 27/05/2010 (Repercussão Geral – Tema 261).
- Se essa cobrança é feita por outra concessionária de serviço público: SIM, desde que haja previsão no edital e no contrato de concessão. STJ. 1ª Seção. EREsp 985695-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/11/2014 (Info 554).

- Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que prevê renúncia do direito aos honorários de sucumbência por parte de advogado contratado. Não se pode concluir pela abusividade ou ilegalidade da cláusula contratual que prevê a renúncia do direito aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte contratada, por livre e

espontânea vontade, manifesta sua concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente mediante a remuneração acertada no contrato. Precedente: AREsp 1825800-SC (Info 733).

- É constitucional o art. 27 da Lei nº 8.987/95, que permite que se transfira a concessão ou o controle societário da concessionária para uma outra pessoa, desde que o poder público concorde e sejam respeitados os requisitos legais. Precedente: ADI 2946/DF (Info 1046).

- O art. 33 da Lei nº 8.987/95 afirma que, depois de ter sido declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Desse modo, verifica-se claramente que, em se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apuração das irregularidades. Isso porque a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitiva. Precedente: RMS 66794-AM, (Info 727).

- Ainda que procedente o pedido formulado em ação popular para declarar a nulidade de contrato administrativo e de seus posteriores aditamentos, não se admite reconhecer a existência de lesão presumida para condenar os réus a ressarcir ao erário se não houve comprovação de lesão aos cofres públicos, mormente quando o objeto do contrato já tenha sido executado e existam laudo pericial e parecer do Tribunal de Contas que concluam pela inoccorrência de lesão ao erário. Entendimento contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do ente público, que usufruiu dos serviços prestados em razão do contrato firmado durante o período de sua vigência. Precedente: Informativo 557 do STJ.

- Concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos

efetivadas com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão da rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais. Precedente: Informativo 554 do STJ.

- Declarada a nulidade de permissão outorgada sem licitação pública ainda antes da Constituição Federal de 1988, é possível ao magistrado estabelecer, independentemente de eventual direito a indenização do permissionário, prazo máximo para o termo final do contrato de adesão firmado precariamente. Precedente: Informativo 546 do STJ.

- A não adoção pelo poder concedente das providências do § 3º do art. 42 da Lei 8.987/1995 não justifica a permanência por prazo muito longo de permissões para a prestação de serviços de transporte coletivo concedidas sem licitação antes da Constituição Federal de 1988. Precedente: Informativo 546 do STJ.

- Empresa pública federal que realize contrato de locação comercial de imóvel de sua propriedade não pode escusar-se de renovar o contrato na hipótese em que o locatário tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela Lei de Locações (Lei 8.245/1991) para garantir o direito à renovação. Precedente: Informativo 542 do STJ.

- Não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. Precedente: Informativo 535 do STJ.

- Reconhecida a nulidade de contrato administrativo por ausência de prévia licitação, a Administração Pública não tem o dever de indenizar os serviços prestados pelo contratado na hipótese em que este tenha agido de má-fé ou concorrido para a nulidade do contrato. Precedente: Informativo 529 do STJ.

METAS 37 E 38

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Sistema Tributário Nacional. Princípios Gerais. Limitações do Poder de Tributar.

2. Direito tributário. (...) Imunidades. (...)

Na PF: 1 O Estado e o poder de tributar.

Na PFN: 1. O Estado fiscal e o poder de tributar. (...)

3. Conceitos tributários-constitucionais: concepções; imunidade tributária; hipóteses e regulamentação.

4. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais e limitações do poder de tributar.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 150 a 152.

Observação: Tenham atenção especial às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 132/2023.

- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	4 LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR - PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS

	5 LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR - IMUNIDADES
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Principais Princípios Tributários:

PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS	COMENTÁRIOS
LEGALIDADE	• O tributo só pode ser criado por lei, seja ordinária (casos em que pode haver a utilização de Medida Provisória) ou complementar (somente no caso de Empréstimos Compulsórios, do Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF e dos Impostos ou Contribuições Residuais). • A CF diz que é necessário lei para exigir ou aumentar. O paralelismo das formas, então, exige lei para extinguir ou reduzir os tributos. Veja: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. • CTN: Art. 97. (...) I – A instituição de tributos ou a sua extinção. II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. • EXCEÇÕES PARA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS:

	II, IE, IOF, IPI, que têm alíquotas fixadas por decreto, dentro dos limites fixados em lei. CIDE-combustíveis, cujas alíquotas o Poder Executivo pode reduzir e restabelecer. ICMS monofásico sobre combustíveis, cujas alíquotas são fixadas por convênio celebrado entre Estados/DF – CONFAZ. • NÃO SE SUJEITAM AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: Correção monetária da base de cálculo. Obrigações acessórias. Prazo para pagamento de tributos. • TRIBUTOS QUE EXIGEM LEI COMPLEMENTAR: Imposto sobre Grandes Fortunas. Empréstimo Compulsório. Impostos e Contribuições residuais. Imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) • DECORE: Quem tem GRANDE FORTUNA não pede EMPRÉSTIMO e não paga IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RESIDUAIS.
ISONOMIA	• A ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte não pode ser de parâmetro para diferenciações. • O princípio da capacidade contributiva é desdobramento da isonomia:

	Art. 145, §1º, da CF: “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte (...)”. • Jurisprudência do STF sobre a possibilidade de a lei aplicar a técnica da progressividade tanto para os impostos pessoais quanto para os reais (caso do ITCMD). • A isonomia deve ser vista também em seu aspecto material. Daí, temos as seguintes possibilidades: 1.É possível a concessão, por meio de lei complementar, de tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei (art. 146, III, “d” da CF). 2.As contribuições sociais previstas no inciso I do caput do art. 195 poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 3.É admitida a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País (art. 151, I).
LIBERDADE DE TRÁFEGO	• O trânsito de pessoas e mercadorias não pode ser restringido por meio da imposição de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio. • Exceções: a) ICMS interestadual (exceção feita pela própria CF).

	b) Pedágio: A ressalva feita ao pedágio parece indicar que o pedágio se afigura como tributo. Todavia, o STF entendeu que o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias NÃO tem natureza tributária, mas de preço público, consequentemente, não está sujeito ao princípio da legalidade estrita. ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/6/2014 (Info 750).
VEDAÇÃO AO CONFISCO	• Art. 150, IV, da CF: IV – utilizar tributo com efeito de confisco. • Está intimamente ligado ao princípio da capacidade contributiva e ao direito de propriedade. • O princípio se aplica aos impostos, às taxas e às multas, sejam elas moratórias ou punitivas. • Com efeito, o STF entende que: Se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre os fatores referidos (o custo real do serviço, de um lado, e o valor exigido do contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da República. Precedente: ADI 2551. • É o princípio da proporcionalidade e razoabilidade da carga tributária.
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA	• É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de

	qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino (Art. 152 da CF).
NÃO SURPRESA	• Irretroatividade, anterioridade geral e nonagesimal. • Revogação de isenções: é preciso atender ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Entendimento do STF que prevalece atualmente. Precedente: RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019. • EXCEÇÃO À ANTERIORIDADE GERAL OU DE EXERCÍCIO: II, IE, IPI, IOF, CIDE-combustíveis e ICMS monofásico sobre combustíveis (os dois últimos no que tange apenas ao restabelecimento da alíquota), EC para custear guerra ou calamidade (não inclui “investimento público”), IE de guerra, e contribuições para o financiamento da Seguridade Social. • EXCEÇÃO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: II, IE, IOF, IR, EC para custear guerra ou calamidade (não inclui “investimento público”), IE de guerra, alterações da base de cálculo do IPVA e IPTU. • Súmula 584 do STF foi cancelada, tendo em vista a seguinte tese: É inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base, tendo em vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação, à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie. Precedente: RE 592.396, de junho de 2020.

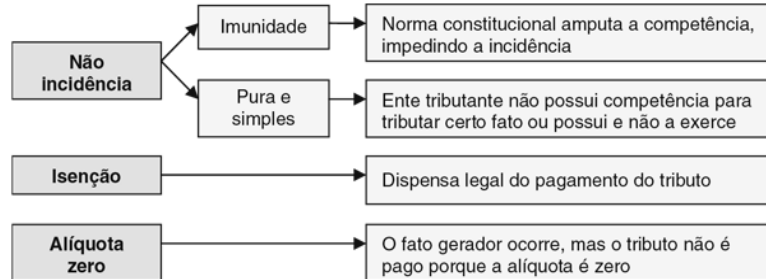
- **EC 132/2023: § 3º** O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da **SIMPLICIDADE**, da **TRANSPARÊNCIA**, da **JUSTIÇA TRIBUTÁRIA**, da **COOPERAÇÃO** e da **DEFESA DO MEIO AMBIENTE**.

b) Diferença entre Imunidades e Isenções:

- As imunidades são efetivadas por meio de normas constitucionais que limitam a competência tributária, impedindo a atuação do legislador.
- Não se pode confundir as imunidades com as isenções:

IMUNIDADE	ISENÇÃO
Prevista na Constituição Federal.	Prevista nas leis de cada ente da Federação.
É vedação ao poder de legislar sobre o tributo em determinados casos e/ou em relação a determinadas pessoas.	É a dispensa legal do pagamento do tributo. É causa de exclusão do crédito tributário.
Limita a competência tributária.	Há competência tributária, mas ela não é exercida.
Interpretação ampliativa.	Interpretação literal (art. 111 do CTN).
Restringe-se, em regra, aos impostos. Há imunidades de taxas previstas na CF também. Todavia, a regra é a imunidade atinja os impostos, porque o principal dispositivo que trata sobre imunidades é o art. 150, VI, da CF.	Em tese, pode abranger quaisquer tributos.

- Embora a imunidade e a isenção sejam os institutos mais confundidos. Há quatro hipóteses que acarretam o não pagamento do tributo. Ricardo Alexandre¹ explica essa diferença através do seguinte quadro:



c) Classificação das Imunidades:

CLASSIFICAÇÃO DAS IMUNIDADES	
OBJETIVAS SUBJETIVAS MISTAS	- As imunidades podem levar em consideração as pessoas beneficiadas pela (imunidades subjetivas), os objetos cuja tributação é impedida (objetivas) e as duas coisas ao mesmo tempo (mistas).
GERAIS ESPECIAIS	- As imunidades gerais são aquelas estabelecidas para todos os entes tributantes, abrangendo diversos tributos. - As imunidades específicas restringem a imunidade a um determinado tributo de uma determinada pessoa política (Exemplo: imunidade do ICMS nas operações de exportação).
EXPLÍCITAS IMPLÍCITAS	- As imunidades que estejam expressamente previstas na Constituição Federal são imunidades explícitas. - Ao contrário, as imunidades que não estejam previstas são consideradas implícitas. - No Brasil, a regra é que as imunidades sejam explícitas.

¹ Alexandre, Ricardo Direito tributário esquematizado / Ricardo Alexandre. – 10. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.

CONDICIONADAS INCONDICIONADAS	- A classificação diz respeito à necessidade ou não de regulamentação infraconstitucional. - As imunidades condicionadas precisam de tal regulamentação infraconstitucional. Observe: a delimitação da competência advém do texto constitucional. Todavia, é necessário que lei infraconstitucional regule o benefício fiscal para a imunidade ter aplicabilidade. - As imunidades incondicionadas produzem efeitos independentemente dessa regulamentação.
ONTOLÓGICAS POLÍTICAS	- As imunidades ontológicas são aquelas que existiriam ainda que não estivessem previstas no Texto Constitucional, vez que são fundamentais para a observância dos princípios constitucionais. Exemplo: Isonomia. - As imunidades políticas são aquelas que se destinam a proteger princípios, mas são decorrentes da vontade política do legislador constitucional. Exemplo: imunidade religiosa.

- As imunidades previstas no texto constitucional são as seguintes:

IMUNIDADES	
RECÍPROCA	- É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. - É cláusula pétrea, pois protege o pacto federativo.
RELIGIOSA	- É vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto, regra que abrange apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as atividades essenciais das entidades.

	- EC 132/2023: entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes; - Fundada na liberdade religiosa, é cláusula pétrea.
PARTIDOS POLÍTICOS E SINDICATO DOS TRABALHADORES	- É vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as atividades essenciais dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das entidades sindicais dos trabalhadores. - Observe que não abrange sindicatos patronais.
CULTURAL	- É vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. - Não é possível condicionar a imunidade à análise do valor cultural das publicações.
OUTRAS IMUNIDADES	- De custas judiciais, na ação popular, salvo comprovada má-fé (art. 5º, LXXIII) Imunidade de emolumentos referentes ao registro civil de nascimento e certidão de óbito, para os reconhecidamente pobres (art. 5º LXXVI, CF). - Imunidade ao ITR das pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel (art. 153, § 4º, II, CF). - Imunidade ao IPI das exportações de produtos industrializados (art. 153, § 3º, III, CF). - Imunidade do ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, que se sujeita apenas ao IOF e à extinta CPMF (art. 153, § 5º, CF).

- Imunidade ao ICMS de operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior (art. 155, § 2º, X).
- Imunidade ao ICMS nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita (art. 155, § 2º, X).
- Imunidade a todos os impostos nas operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária (art. 184, § 5º).
- Imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições para financiamento da seguridade social (art. 195, § 7º, CF).
- Taxas (XXXIV, art. 5º da CF): “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 50:** Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- **Súmula Vinculante n. 52:** Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da

Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 52

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedente: RE 767.332 RG, Tema 693.
2. O fato de os imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residência de membros da entidade não afasta a imunidade prevista no art. 150, VI, c, § 4º, da CF/1988. Precedente: ARE 895.972 AgR.

• **Súmula Vinculante n. 57:** A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (*e-book*) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (*e-readers*), ainda que possuam funcionalidades acessórias.

• **Súmula n. 69 do STF:** A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais.

• **Súmula n. 503 do STF:** A dúvida, suscitada por particular, sobre o direito de tributar, manifestado por dois Estados, não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

• **Súmula n. 657 do STF:** A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

• **Súmula n. 730 do STF:** A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

- **Súmula n. 160 do STJ:** É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
- A renovação/concessão do CEBAS não pode ser indeferida com base em exigências materiais previstas em lei ordinária, decreto ou portaria, pois contrapartidas para fruição da imunidade do art. 195, § 7º, da CF dependem de lei complementar. Precedente: AgInt no MS 27.589-DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 5/2/2026 (Info 878 do STJ).
- É constitucional dispositivo de lei que impõe condição temporal às entidades que pretendam obter ou renovar o CEBAS e determina sua incidência em relação a requerimentos protocolados anteriormente à edição da norma e ainda pendentes de julgamento. Precedente: ADI 5.319/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 27/10/2025 (Info 1196 do STF).
- O CEBAS vigente ou com renovação tempestiva protocolada gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social. Precedente: AgInt no AREsp 1.942.242-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 7/10/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).
- É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, a realização de compensação ou transação, conceder anistia, remissão, parcelamento de débitos fiscais, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos. Precedente: ADI 5.699/AP, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 02/06/2025 (Info 1180 do STF).
- A redução ou supressão de benefício fiscal deverá obedecer as regras e exceções do princípio da anterioridade tributária. Precedente: RE 1.473.645/PA, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, julgado em 24/03/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.383) (Info 1170 do STF).

- O Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas originárias do PIS/Cofins sobre receitas financeiras, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. Precedente: RE 1.501.643/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2024 (Repercussão geral – Tema 1.337) (Info 1155 do STF).
- A imunidade musical somente se aplica para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil; mídias importadas, mesmo que contenham obras de artistas nacionais, não gozam da imunidade tributária. Precedente: ARE 1.244.302/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1083) (Info 1149 do STF).
- A imunidade tributária de produtos para exportação (art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88) diz respeito apenas aos bens que se integrem fisicamente à mercadoria final, não se estendendo a toda a cadeia produtiva. Precedente: RE 704.815/SC, julgado em 8/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 633) (Info 1115 do STF).
- O aumento na alíquota do ICMS por meio de medida provisória somente poderá ser exigido no ano fiscal seguinte ao da sua conversão em lei. Precedente: ADI 7.375/TO, julgado em 29/9/2023 (Info 1110 do STF).
- Os atos de cancelamento da imunidade tributária pela ausência do preenchimento dos requisitos são dotados de carga declaratória, retroagindo à data em que estes deixaram de ser observados. STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.937-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/5/2023 (Info 777).
- A imunidade tributária do art. 149, § 2º, I, da CF/88 abrange o PIS/Cofins que incidiria sobre o frete contratado por *trading companies*. Precedente: RE 1367071 AgR-EDv/PR, julgado em 17/02/2023 (Info 1083 do STF).

- Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca. Precedente: Info 1051.
- As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88. Precedente: Info 1.047.
- As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. Precedente: RE 1320054 RG (Repercussão Geral – Tema 1140).
- A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. Precedente: RE 611510/SP (Repercussão Geral – Tema 328) (Info 1012).
- A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. Precedente: ADI 5.277.

- A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. Precedente: ADI 5.277.
- É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Precedente: RE 1.043.313, Tema 939.
- É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestadores de serviços não estabelecidos no território do Município, impondo-se ao tomador o recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação. Precedente: RE 1.167.509, Tema 1.020.
- Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. STF. Plenário. RE 600867, Rel. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão Luiz Fux, julgado em 29/06/2020. Info 993.
- Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público. STF. Plenário. RE 727851, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/06/2020. Info 985.
- Os Estados-membros devem continuar cumprindo as obrigações acessórias ainda que sejam imunes aos impostos dos outros entes federativos. Afinal, a imunidade não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Precedente: ACO 1098.

- A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Precedente: Info 966 do STF.
- A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Precedente: Info 964 do STF.
- A imunidade tributária gozada pela OAB é a imunidade recíproca, porque a OAB desempenha atividade própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). Precedente: RE 405267.
- As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Precedente: Info 914 do STF.
- A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, não abarca o maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e periódicos. A imunidade tributária visa à garantia e efetivação da livre manifestação do pensamento, da cultura e da produção cultural, científica e artística. Assim, é extensível a qualquer material assimilável a papel utilizado no processo de impressão e à própria tinta especial para jornal, mas não é aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel de impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do art. 150, VI, “d”, da CF/88. Precedente: Info 904.
- Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Precedente: RE 601.720.

- Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Precedente: RE 704.292.
- Respeita o princípio da legalidade a lei que disciplina os elementos essenciais determinantes para o reconhecimento da contribuição de interesse de categoria econômica como tal e deixa um espaço de complementação para o regulamento. Precedente: RE 704.292.
- É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedente: RE 648.245.
- Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Precedente: RE 594.015.
- Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do serviço postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. (...) O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. Precedente: RE 627.051.

- IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF). Perfilando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a ECT como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a integração nacional. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. Precedente: RE 773.992.
- Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF. Precedente: RE 601.392.
- O STF consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Precedente: ARE 800.395 AgR.
- A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. Precedente: RE 562.351.

- Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no art. 150 da Constituição do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. Precedente: RE 578.562.
- A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido". Precedente: RE 608.872.
- A imunidade prevista no art. 150, VI, da CF alcança componentes eletrônicos, quando destinados, exclusivamente, a integrar a unidade didática com fascículos periódicos impressos. Precedente: RE 595.676.
- A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/1988 aplica-se ao livro eletrônico (*e-book*), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Precedente: RE 330.817.
- Alcance da imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão. Imunidade objetiva. Incidência sobre o objeto tributado. Na hipótese, cuida-se de tributo de incidente sobre o faturamento. Natureza pessoal. Não alcançado pela imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, da CF. Precedente: RE 628.122.
- Concessão de isenção à operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais. (...) A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. Precedente: ADI 4.276.

- Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º). Precedente: RE 601392.
- A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. Precedente: RE 599176.
- A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Precedente: RE 608872.
- A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos. Precedente: RE 595676.
- A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. Precedente: RE 594015.
- A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. Precedente: RE 773992.
- A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedente: RE 767332.

- A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (*e-book*), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Precedente: RE 330817.
- A antiga RFFSA era uma sociedade de economia mista federal, que foi extinta, e a União tornou-se sua sucessora legal nos direitos e obrigações. A União goza de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88). A RFFSA não desfrutava do benefício pois se tratava de entidade exploradora de atividade econômica. Os débitos tributários que a RFFSA possuía foram transferidos para a União e devem ser pagos, não podendo este ente invocar a imunidade tributária recíproca. O STF concluiu que a imunidade tributária recíproca não afasta a responsabilidade tributária por sucessão, na hipótese em que o sujeito passivo era contribuinte regular do tributo devido. Precedente: Info 749 do STF.
- O art. 150, VI, “c”, da CF/88 prevê que as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. A imunidade somente incide sobre o patrimônio, a renda e os serviços da instituição de ensino que estejam relacionados com as suas finalidades essenciais (art. 150, § 4º da CF/88). As entidades do chamado “Sistema S”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE, também gozam de imunidade porque promovem cursos para a inserção de profissionais no mercado de trabalho, sendo consideradas instituições de educação e assistência social. Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto nesse sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado às suas finalidades essenciais. Precedente: Info 720 do STF.

META 39

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 19. Procedimentos especiais. Ação monitória. Ação de consignação em pagamento. Ação de exigir contas. Embargos de terceiro. Oposição.

Na PF: 25 Ação monitória. (...) 30 Ações possessórias. Imissão, manutenção e reintegração de posse. Interdito proibitório. Nunciação de obra nova. (...) 45 Consignação em pagamento.

Na PFN: 19. Procedimentos especiais. Ação monitória. Ação de consignação em pagamento. Ação de exigir contas. Embargos de terceiro. Oposição. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO PROCESSO CIVIL** pelo **PDF Base** do curso.

Observação: São três materiais referentes à meta.

- Ler os artigos 539 a 770 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler as edições n. 18 e 21 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	39 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTECIOSA
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Ação de Consignação em Pagamento:

- A consignação em pagamento de dinheiro pode se dar via depósito em estabelecimento bancário. O credor é cientificado por carta com aviso de recebimento, para em 10 dias recusar.
- O silêncio do credor é considerado aceitação.
- Tratando-se de **prestações sucessivas**, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.

b) Ação Monitória:

- A ação monitória é um procedimento instruído com base em prova escrita sem eficácia de título executivo para obter o pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou não ou uma obrigação de fazer/não fazer.
- A prova escrita pode ser prova oral documentada.
- O prazo de resposta é de 15 dias.
- Para oposição dos embargos, não há necessidade de garantia do juízo.
- O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações. REsp 1.381.603-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016.

c) Embargos de Terceiro:

- Os embargos de terceiro servem para defender quem não é parte do processo e sofre ou ameaça sofrer constrição sobre seus bens.

• Quem pode ser considerado terceiro?

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º **CONSIDERA-SE TERCEIRO**, para ajuizamento dos embargos:

- I - o **CÔNJUGE OU COMPANHEIRO**, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;
- II - o **ADQUIRENTE DE BENS** cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;
- III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;
- IV - o **CREDOR COM GARANTIA REAL** para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

- Momento: no processo de conhecimento, enquanto não transitar em julgado a sentença. No cumprimento de sentença ou execução, até 5 dias após a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

- Prazo de contestação dos embargos de terceiro: 15 dias.

d) Oposição:

- No antigo CPC, a oposição era uma espécie de intervenção de terceiro.

- A oposição é manejada contra autor e réu de um determinado processo, tendo em vista que o opoente pretende obter o bem de vida discutido no processo.
- A oposição pode ser oferecida até a sentença.
- O prazo para o réu e o autor contestarem o pedido do opoente é de 15 dias. Tal prazo é comum.
- A oposição é julgada na mesma sentença da demanda originária, conhecendo a oposição em primeiro lugar.

e) Proteção Possessória:

- Há três tipos de possessórias: reintegração de posse para perda ou esbulho da posse; manutenção de posse para o caso de turbacão e interdito proibitório para o caso de haver ameaa de agressão à posse.
- Como o estado fático da posse pode ser alterado facilmente, as possessórias são fungíveis entre si. Desse modo, o princípio da congruência é relativizado.
- Prevalece que as possessórias têm natureza dúlice, de modo que é desnecessário pedido reconvenacional do réu.
- A posse e a propriedade são direitos distintos, de modo que, na pendência de possessória, não se pode discutir domínio entre as partes da possessória.
- O rito especial da possessória é para posse nova. Sendo posse velha, o rito é o ordinário, não perdendo a ação a natureza de possessória.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 637 do STJ:** O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
- A devedora, citada em ação monitória, permaneceu inerte; assim, o mandado converteu-se automaticamente em título executivo judicial; nessa fase, são devidos honorários sucumbenciais nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC. Precedente: AREsp 2.448.781-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2026 (Info 880 do STJ).
- A insuficiência de prova documental na ação monitória não autoriza julgamento de improcedência sem prévia oportunidade para o autor produzir provas, especialmente em caso de embargos por negativa geral apresentados por curador especial. Precedente: REsp 2.133.406-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/9/2025 (Info 863 do STJ).
- Embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside, isso não pode ser usado para, por via transversa, modificar decisão que já rechaçou a impenhorabilidade do referido bem. Precedente: AgInt no REsp 2.104.283-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/3/2024 (Info 810 do STJ).
- Cabe agravo de instrumento contra a decisão que acolhe os embargos à monitória para excluir um dos litisconsortes passivos. Precedente: REsp 1.828.657-RS, julgado em 5/9/2023 (Info 787 do STJ).
- O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas enseja o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedente: REsp 1874920-DF, julgado em 04/10/2022 (Info 756 do STJ).

- O réu, citado na ação monitória, pode apresentar embargos monitórios, que são uma forma de defesa, semelhante à contestação (art. 702 do CPC).

Os embargos podem se fundar em qualquer matéria que poderia ser alegada como defesa no procedimento comum (§ 1º do art. 702).

Assim, o réu pode, nos embargos monitórios, alegar que a dívida já está paga e pedir a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 940 do CC.

A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. Precedente: REsp 1877292-SP (Info 682).

- Não se admite cumulação de pedidos estranhos à natureza constitutivo-negativa dos embargos de terceiro. Precedente: REsp 1703707-RS (Info 698).

- É cabível a averbação de protesto contra alienação em matrícula de imóvel considerado bem de família. Precedente: REsp 1236057-SP (Info 692).

- Em ação monitória, após o decurso do prazo para pagamento ou entrega da coisa sem a oposição de embargos pelo réu, o juiz não poderá analisar matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício. Com efeito, na primeira decisão proferida no procedimento especial monitório, embora em exame perfunctório, revela-se algum conteúdo decisório, ao se garantir ao juiz o conhecimento prévio da força probatória do documento que instrui a petição inicial, assegurando-lhe um juízo de probabilidade para então determinar a expedição do mandado monitório. Em seguida, de acordo com o art. 1.102-C do CPC, no prazo de quinze dias, "poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei". O entendimento de que a expressão "título executivo judicial" do art. 1.102-C do CPC apontaria necessariamente a uma sentença revela-se ultrapassado e simplista. Com efeito, mostra-se relevante a advertência de doutrina para o fato de que

as sentenças condenatórias são apenas uma espécie do gênero título executivo judicial, com ele não se confundindo. Na hipótese em que não há oposição de embargos monitórios, a ação monitória concretiza o objetivo a que se propõe: o de converter em título executivo judicial prova escrita da existência de obrigação, inviabilizando qualquer aprofundamento do conhecimento jurisdicional exigido para a prolação de uma sentença de mérito. Isso porque a conversão do mandado monitório em executivo é extraída como única solução possível e imposta por lei, diante da inércia do devedor em procedimento monitório. Por outro lado, manifestando-se o devedor, conforme sua deliberada intenção de opor-se à manifestação do credor - autor monitório -, inicia-se um incidente processual com contornos típicos de ação de conhecimento, admitindo-se amplo contraditório e dilação probatória, fases processuais absolutamente ausentes no procedimento monitório não embargado. Esse é, portanto, o âmbito adequado para o conhecimento e apreciação de matérias de mérito, às quais resultarão ao final na constituição, ou não, daquele documento monitório em título executivo. Noutros termos, mesmo as questões conhecíveis de ofício, só podem ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. Ressalta-se que o novo CPC parece reconhecer essa transmutação da decisão inicial em definitiva em razão da mera inércia do devedor. Isso porque, além de dispensar expressamente a necessidade de qualquer ato para conversão do mandado monitório em executivo (art. 701, § 2º, do NCPC), ainda determina que se conte da decisão inicial (que determina a expedição do mandado monitório) o prazo para propositura de ação rescisória, na hipótese de ausência de oposição de embargos monitórios pelo devedor (art. 701, § 3º, do NCPC). Muito embora em *vacatio legis*, não se pode desconsiderar o viés interpretativo extraído do novo texto legal, o qual não inova, mas torna ainda mais óbvias e corrobora as disposições existentes no atual CPC. Precedente: REsp 1.432.982-ES.

- A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC. Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, é indispensável, sempre que se tratar de cobrança de soma

em dinheiro, a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada. De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência. É importante registrar, contudo, que, detectada a falta ou insuficiência do demonstrativo, tem a parte o direito de saná-la, nos termos do art. 284 do CPC, entendimento que se estende à própria inicial de execução, na forma da jurisprudência dominante. Precedente: REsp 1.154.730-PE.

- É possível arguir, em embargos à ação monitória, a invalidade de taxas condominiais extraordinárias objeto da monitória sob o argumento de que haveria nulidade na assembleia que as teria instituído. De fato, os embargos à monitória serão processados pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2º, do CPC), o que aponta inequivocamente para a vontade do legislador de conferir ao procedimento dos embargos contraditório pleno e cognição exauriente, de modo que, diversamente do processo executivo, não apresenta restrições quanto à matéria de defesa. Dessa forma, admite-se a formulação de toda e qualquer alegação no âmbito de embargos à monitória, desde que se destine a comprovar a improcedência do pedido veiculado na inicial. Precedente: REsp 1.172.448-RJ.

- Não se exige o recolhimento de custas iniciais para oferecer embargos à ação monitória. Isso porque, conforme se verifica dos precedentes que deram origem à Súmula 292 do STJ ("A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário"), os embargos à monitória tem natureza jurídica de defesa. Precedente: REsp 1.265.509-SP.

- O inventariante não pode encerrar seu mister sem que antes apresente as contas de sua gestão. Essa prestação de contas é, portanto, uma atribuição imposta pela lei ao inventariante, razão pela qual possui interesse de agir para ajuizar a presente ação

autônoma de prestação de contas. Vale ressaltar, inclusive, que esse interesse de agir é presumido. Precedente: REsp 1707014/MT.

- É cabível o pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no art. 940 do CC/2002, em sede de embargos monitórios. Precedente: REsp 1.877.292-SP.
- Se proferida, transitada e executada a sentença que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas na vigência do CPC/1973, adquire o vencedor o direito de exigir que sejam elas prestadas e apuradas na forma da lei revogada. Precedente: REsp 1.823.926-MG.
- Não são cabíveis embargos de terceiro para desconstituir decisão judicial que permite a averbação de protesto na matrícula de um imóvel. A averbação do protesto na matrícula do imóvel não afeta a posse ou a propriedade de terceiro alheio ao procedimento e não configura apreensão judicial. Logo, não são cabíveis embargos de terceiro contra essa determinação. Precedente: REsp 1.758.858-SP.
- A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento. Precedente: 1821793-RJ.
- Cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas, condenando o réu a prestar as contas exigidas. Como essa decisão não gera o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (arts. 550, § 5º, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação. Precedente: REsp 1.680.168-SP.

- Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Precedente: REsp 1108058-DF.
 - A instituição financeira possui legitimidade para ajuizar ação de consignação em pagamento visando quitar débito de cliente decorrente de título de crédito protestado por falha no serviço bancário. Precedente: REsp 1318747-SP.
 - É cabível o ajuizamento de ações possessórias por parte de invasor de terra pública contra outros particulares. Inicialmente, salienta-se que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que a ocupação de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio constitui mera detenção. Precedente: Info 579 do STJ.
 - Na ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, considerando que são litisconsortes passivos necessários. Precedente: REsp 1811718-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/08/2022 (Info 743 do STJ).
 - É vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse, de juízo petitório, na pendência de ação possessória sobre o mesmo bem. Assim, havendo uma ação possessória em curso, caso seja ajuizada a ação de imissão na posse, esta deverá ser extinta sem resolução de mérito, ante a falta de pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a ausência de ação possessória pendente sobre o bem como requisito para o manejo de ação petitória. Precedente: REsp 1909196-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021 (Info 701 do STJ).
 - Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
- A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade.

As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. Precedentes: AgRg no REsp 1483832/SP, j. 06/10/2015 e AgInt na PET na Pet 14017/SP, j. 12/04/2021.

- Não é possível o reconhecimento de ofício do direito ao recebimento de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias em ação possessória. Precedente: REsp 1836846-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020 (Info 680 do STJ).
- Em ação possessória ajuizada pelo fazendeiro que teve o imóvel invadido por indígenas, não cabe a realização de laudo antropológico para examinar se são terras indígenas. Precedente: REsp 1650730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/08/2019 (Info 655 do STJ).
- Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de **OPOSIÇÃO** pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse. Precedente: EREsp 1134446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/03/2018 (Info 623 do STJ).
- A ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) – ainda que ausente pedido explícito nesse sentido – a fim de assegurar tutela alternativa equivalente ao particular, quando a invasão coletiva consolidada inviabilizar o cumprimento do mandado reintegratório pelo município. Precedente: REsp 1442440-AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 07/12/2017 (Info 619 do STJ).
- A notificação prévia dos ocupantes não é documento essencial à propositura da ação possessória. Precedente: REsp 1296964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594 do STJ).

- É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical. Precedente: REsp 1296964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594 do STJ).
- Particulares podem ajuizar ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) instituída como servidão de passagem. Precedente: REsp 1582176-MG, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 20/9/2016 (Info 590 do STJ).
- Não tendo o autor da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. Precedente: REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/2/2014 (Info 535 do STJ).
- Não gera nulidade absoluta a ausência de citação do réu, na hipótese do art. 928 do CPC 1973 (art. 562 do CPC 2015), para comparecer à audiência de justificação prévia em ação de reintegração de posse. Precedente: REsp 1232904-SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 14/5/2013 (Info 523 do STJ).
- É cabível o ajuizamento de ações possessórias por parte de invasor de terra pública contra outros particulares. Inicialmente, salienta-se que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que a ocupação de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio constitui mera detenção. Precedente: Info 579 do STJ.
- Não está sujeito aos efeitos de decisão reintegratória de posse proferida em processo do qual não participou o terceiro de boa-fé que, antes da citação, adquirira do réu o imóvel objeto do litígio. É certo que, segundo o disposto no art. 42, § 3º, do CPC, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, "A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário". Precedente: Info 560 do STJ.

- O proprietário sem posse a qualquer título não tem legitimidade para ajuizar, com fundamento no direito de propriedade, embargos de terceiro contra decisão transitada em julgado proferida em ação de reintegração de posse, da qual não participou, e na qual sequer foi aventada discussão em torno da titularidade do domínio. Precedente: Info 553 do STJ.

META 40

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 6. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário.

Na PF: 4 Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário.

Na PFN: 9. Obrigação tributária: disposições gerais; conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o material de **OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 113 a 127 do [Código Tributário Nacional](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	8 OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA <i>Observação: O qconcursos não separa obrigação tributária de responsabilidade tributária, pois a segunda é um subtópico da primeira. Então, você encontrará umas questões de responsabilidade tributária que não terá segurança para</i>

	<i>responder. Não se preocupe, pois voltaremos ao estudo da responsabilidade tributária</i>
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Diferença entre hipótese de incidência e fato gerador em sentido estrito:

- O fato gerador em sentido amplo corresponde à hipótese de incidência e ao fato gerador em sentido estrito. Fato gerador em sentido amplo é gênero. Essas duas outras modalidades são espécies. Contudo, o CTN não é técnico ao usar os termos hipótese de incidência e fato gerador em sentido estrito, chamando ambos, indistintamente, de fato gerador. Veja:

FATO GERADOR	
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA	FATO GERADOR EM SENTIDO ESTRITO FATO IMPONÍVEL
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é: • a situação definida em lei • como necessária e • suficiente à sua ocorrência.	Art. 113. (...) § 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Nesse dispositivo, o CTN refere-se à hipótese de incidência, que é uma das espécies do gênero fato gerador em sentido amplo.	Nesse dispositivo, o CTN refere-se ao fato gerador em sentido estrito, que é também chamado de fato imponível.
Previsão abstrata: É a situação prevista em lei apta a deflagrar a relação jurídico-tributária.	Situação concreta: É a ocorrência no mundo dos fatos da situação prevista na

hipótese de incidência. É a materialização da hipótese de incidência.

- A doutrina de Paulo de Barros Carvalho fala sobre regra-matriz de incidência tributária (RMIT). A RMIT é composta por uma hipótese (critério material, especial e temporal) e por uma consequência (critério pessoal e quantitativo).

b) Diferença entre Obrigação Tributária e Crédito Tributário:

- **Conceito de Obrigação Tributária:** A obrigação tributária é a soma da hipótese de incidência e do fato gerador em sentido estrito. Ocorrendo no mundo dos fatos (fato gerador em sentido estrito) situação que se enquadre na lei como apta a deflagrar a relação jurídico-tributária (hipótese de incidência), nasce a obrigação tributária.
- **Conceito de Crédito Tributário:** Após o surgimento da obrigação tributária, é preciso quantificar o tributo e identificar o sujeito passivo, o que é feito através de um **procedimento administrativo** chamado de lançamento. Após esse procedimento administrativo, surge o crédito tributário. Em resumo, temos os seguintes estágios:

ESTÁGIOS PARA FORMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	
1º) HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA	O legislador prevê uma situação apta a deflagrar a origem de uma obrigação tributária. Trata-se de uma situação abstrata, prevista em lei.
2º) FATO GERADOR	Ocorre no mundo dos fatos uma situação que se enquadra perfeitamente na hipótese de incidência.
3º) OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	Surge a obrigação tributária após a subsunção do fato gerador à hipótese de incidência. Isso gera um vínculo jurídico entre Estado e sujeito passivo.
4º) LANÇAMENTO	É preciso quantificar e precisar o sujeito passivo do tributo, por meio de um procedimento administrativo chamando pelo CTN de lançamento.

**5º) CRÉDITO
TRIBUTÁRIO**

Finalizado o lançamento, surge o crédito tributário.

c) Obrigação Tributária Principal e Obrigação Tributária Acessória:

	OBRIGAÇÃO PRINCIPAL	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conteúdo	É obrigação de pagar. Logo, necessariamente, tem conteúdo pecuniário.	É obrigação de fazer ou não fazer. Não tem conteúdo pecuniário. É um dever instrumental .
Curiosidade	Embora a multa não seja tributo, a obrigação de pagá-la é obrigação principal tributária .	Não depende da obrigação principal para existir. Logo, pode existir obrigação acessória sem que exista obrigação principal. Exemplo: art. 14, inciso III, do CTN diz que as entidades de assistência social devem escriturar livros para gozar da imunidade que lhes é conferida. Conclusão: ainda que as entidades de assistência social imunes não paguem tributos, elas têm que cumprir as obrigações acessórias. Muitas vezes, o cumprimento dessas obrigações acessórias é necessário justamente para comprovar o preenchimento de requisitos para o gozo de imunidades/isenções.
Instituição	Mediante LEI .	Mediante LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA , que é termo mais amplo do que a lei.

RISCO DE PEGADINHA: Obrigação principal e acessória:

1. As bancas costumam inverter a forma de instituição da obrigação principal e acessória. Dizem que a instituição da obrigação tributária principal deve ser feita por meio de legislação e que a da acessória deve ser feita por meio de lei, o que está errado.
2. As bancas costumam dizer que o pagamento de multa é obrigação tributária acessória, misturando lições do Direito Civil com lições do Direito Tributário. Ora, no Direito Civil, a multa é obrigação acessória. No Direito Tributário, é obrigação principal.
3. As bancas costumam dizer que a obrigação acessória depende da principal, fazendo novamente uma referência ao ensinamento do Direito Civil de que o acessório deve seguir o principal (**princípio da gravitação jurídica**). Contudo, no Direito Tributário, a obrigação acessória existe independentemente da obrigação principal.
4. O CTN preceitua que a inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal, referente à penalidade pecuniária. Diante da palavra “conversão”, as bancas costumam dizer que a obrigação acessória deixa de existir para dar surgimento à obrigação principal (penalidade pecuniária). Todavia, isso não é verdade. A obrigação acessória continuará existindo ao lado da obrigação na qual foi “convertida” (principal de pagamento de penalidade pecuniária).

d) Ocorrência do Fato Gerador:

SITUAÇÃO DE FATO	SITUAÇÃO JURÍDICA
Desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.	Desde o momento em que esteja definitivamente constituída , nos termos de direito aplicável. Segundo o artigo 117 do CTN, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

	CONDIÇÃO SUSPENSIVA	desde o momento de seu implemento. Exemplo: doação de casa se namorados se casarem. Só receberão a casa após celebração do casamento.
	CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA	desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Exemplo: doação de casa enquanto marido e mulher continuarem juntos. Se resolverem se separar, perdem a casa.

RISCO DE PEGADINHA:

1. As bancas costumam confundir o aluno trocando os conceitos de situação fática e situação jurídica.

Como decorar? Situação de fato é uma circunstância material.

2. As bancas costumam trocar o momento da ocorrência do fato gerador dos negócios condicionais, confundindo o aluno entre a condição suspensiva e resolutória.

Como decorar?

Suspensiva: **SUSPENDE** o negócio. O negócio fica com eficácia suspensa até o implemento da condição. Condição dá **EFICÁCIA**.

Resolutória: **RESOLVE** o negócio. O negócio tem sua eficácia desde o início, de modo que o implemento da condição resolve o negócio. Condição dá **INEFICÁCIA**.

CRUZADINHA:

CÓDIGO CIVIL

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

e) Espécies de Fato Gerador:

ESPÉCIES DE FATO GERADOR	
INSTANTÂNEO	Ocorre em um momento da linha do tempo.
PERIÓDICOS	Fatos geradores que se prolongam no tempo, sendo considerados ocorridos nos instantes legalmente determinados. Eles podem ser: PERIÓDICOS SIMPLES: tomam por base um único evento que se prolonga no tempo (Ex: IPTU e IPVA). PERIÓDICOS COMPOSTOS OU COMPLEXIVOS: tomam como base eventos que devem ser considerados de maneira global, dentro de um determinado período de tempo legalmente definido (Ex: IR e CSLL).

f) Evasão, Elisão e Elusão Fiscal:

EVASÃO	ELISÃO	ELUSÃO (ELISÃO INEFICAZ)
Conduta ilícita em que o contribuinte após o fato gerador pratica atos que visam a evitar o nascimento da obrigação tributária. Lembrar do crime de evasão de divisas, conduta ilícita, tipificada criminalmente.	Planejamento tributário. A elisão é lícita. Lembrar que a elisão é Lícita.	É formalmente lícita, mas há um abuso de forma jurídica. Lembrar que a elusão é uma ilusão.

Em regra, é posterior ao fato gerador, porque o sujeito passivo esconde o que já ocorreu. Exceção: emissão de notas fraudulentas de ICMS antes da saída da mercadoria do estabelecimento.	Em regra, é anterior ao fato gerador, porque é planejada. Exceção: a escolha da modalidade de declaração do Imposto de Renda mais favorável é um exemplo de elisão que ocorre após o fato gerador.	Anterior ou posterior.
---	--	------------------------

g) Norma Geral Antielisão Fiscal:

- A norma geral antielisão está no seguinte dispositivo:

Art. 116. (...)

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá **DESCONSIDERAR** atos ou negócios jurídicos praticados com a **finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador** do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, **observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.**

- A norma deveria ser chamada de norma antielusão fiscal, porque ela trata da elusão. Todavia, ela é chamada de norma antielisão, porque ela trata da elisão ineficaz.

- Há a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos e não a desconstituição. O negócio entre as partes continua eficaz. O Fisco apenas desconsidera o negócio jurídico e sai de cena.

- O dispositivo diz que devem ser “observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. Há duas correntes:

1ª corrente: a lei ordinária não é autoaplicável. Logo, depende de uma lei ordinária. Daí, há quem diga que é preciso uma lei ordinária ente tributante (maioria) e há quem diga que é preciso uma lei ordinária geral.

2ª corrente: a norma é autoaplicável, podendo o Fisco usar da lei do processo administrativo tributário.

- Aplicação da teoria da consideração econômica do fato gerador, teoria da finalidade negocial, teoria do teste do propósito negocial.

h) Elemento Subjetivo da Obrigação Tributária: Sujeito Ativo e Passivo:

- O elemento subjetivo da obrigação tributária é composto pelo sujeito ativo e pelo sujeito passivo.
- Em relação ao sujeito ativo, que é o Fisco, o CTN vaticina:

SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	
CAPACIDADE TRIBUTÁRIA	COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Esse dispositivo trata da capacidade tributária ativa, que é delegável de uma pessoa jurídica de direito público para outra. A capacidade tributária ativa é diferente de competência tributária, que é indelegável.	Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do §3º do artigo 18 da Constituição. A competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável e irrenunciável, pois é traçada pela CF. Desse modo, admitir a delegação de competência para instituir um tributo é o mesmo que admitir que a Constituição seja alterada por norma infraconstitucional.

- Em relação ao sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, o CTN vaticina:

SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	
CONTRIBUINTE	RESPONSÁVEL
Relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador.	Não tem relação direta e pessoal, mas a lei imputou a responsabilidade.
Capacidade Tributária Passiva É a aptidão para ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que independe: • da capacidade civil das pessoas naturais • de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios • de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.	

i) Solidariedade:

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA	
ATIVA	Não existe, devido à rígida repartição de competência tributária estabelecida pela Constituição Federal.
PASSIVA	<u>Hipóteses</u> Pessoas com interesse comum na situação que constitua fato gerador. Pessoas expressamente designadas pela lei.
	<u>Inexistência de benefício de ordem</u> A solidariedade não comporta benefício de ordem. Melhor forma de entender isso é imaginar que, sendo o Direito Tributário uma expressão da força estatal, suas normas são, em regra, bem favoráveis ao Fisco. O que é melhor para o Fisco? Poder escolher qualquer um dos devedores solidários. Logo, não há benefício de ordem.
	<u>Efeitos</u> Salvo disposição legal em contrário, os efeitos são os seguintes:

- o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais.
- a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, **salvo se outorgada pessoalmente a um deles**, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo.
- a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

j) Domicílio Tributário:

- **Regra:** O domicílio tributário é escolha do sujeito passivo. As regras do art. 127 somente se aplicam na falta de eleição.
- Embora a escolha seja livre do sujeito passivo, o Fisco pode recusar, **de forma motivada**, caso constate que o domicílio escolhido impossibilita ou dificulta a arrecadação ou a fiscalização do tributo (art. 127, § 2º, do CTN).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 396 do STJ:** A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural.
- **Súmula n. 447 do STJ:** Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.
- **Súmula 585 do STJ:** A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
- O Fisco pode cancelar o registro especial de empresas fabricantes de cigarros em caso de não cumprimento das obrigações tributárias; esse cancelamento, contudo, é medida excepcional que atender a parâmetros fixados pelo STF. Precedente: ADI 3.952/DF, julgado em 29/11/2023 (Info 1120 do STF).

- Havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de expropriário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN, excepcionando-se a Súmula 585 do STJ. Precedente: Info 758, Tema 1118 do STJ.

- É inconstitucional, por violar o art. 22, I, da CF/1988, norma distrital que obriga os sindicatos a divulgarem na internet a prestação de contas das verbas recebidas a título de contribuição confederativa, sindical e de outros recursos recebidos do Distrito Federal. Não se admite que ente federativo diverso imponha espécie de obrigação tributária acessória a entes destinatários de exação. Precedente: ADI 5349/DF (Info 1064).

- O parcelamento tributário requerido por um dos devedores solidários não importa em renúncia à solidariedade em relação aos demais coobrigados. Precedente: Info 732 do STJ.

- Art. 116 (...) Parágrafo único do CTN. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

A previsão supracitada não viola o texto constitucional, pois não ofende os princípios constitucionais da legalidade, da estrita legalidade e da tipicidade tributária, bem como o da separação dos Poderes; pelo contrário, ela confere máxima efetividade a esses preceitos, objetivando, primordialmente, combater a evasão fiscal, sem que isso represente permissão para a autoridade fiscal cobrar tributo por analogia ou fora das hipóteses descritas em lei. O dispositivo apenas viabiliza que a autoridade tributária aplique base de cálculo e alíquota a uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha efetivamente se realizado. Precedente: ADI 2446/DF (Info 1050).

- Atendidos os requisitos legais, é possível a imposição de regime especial de fiscalização às empresas, por inadimplemento reiterado de obrigações tributárias e desde que tal regime não inviabilize indevidamente a atividade empresarial, coagindo o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, uma vez que, para tal fim, o Fisco possui meios próprios. Precedente: RMS 65714-SE (Info 728).

- As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedente: 1ª Turma. AREsp 1273046-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/06/2021 (Info 700).

Observação: "a matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos" (AgRg no REsp 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/4/2017).

Entretanto tal posicionamento não se aplica no caso de contribuições previdenciárias ou sociais, cuja apuração é feita de forma centralizada na matriz, responsável pelas folhas de salários, ainda que o recolhimento da exação seja feito por cada estabelecimento, com seu CNPJ próprio.

Precedente: AgInt no REsp n. 1.710.126/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 6/10/2020.

- Nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, a obrigação acessória prevista em "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-

lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal.

4. A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN).

5. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. **"O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária'.** Precedente: REsp 1583022.

- A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da Constituição) impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. As obrigações acessórias sejam instituídas por meio de atos infralegais. STF. Plenário. ACO 1098, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/05/2020 (Info 980 – clipping).

- O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. STF. Plenário. ARE 665134, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 520) (Info 978).

META 40

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Crédito tributário: conceito; natureza; lançamento e suas modalidades (...).

Na PF: 5 Créditos tributários e não tributários das autarquias e fundações públicas federais.
Conceito. Natureza. (...)

Na PFN: 11. Crédito tributário: disposições gerais; conceito; natureza; constituição; lançamento (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **CRÉDITO TRIBUTÁRIO E LANÇAMENTO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o [Código Tributário Nacional](#), principalmente os seguintes dispositivos: artigos 139 a 150.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	9 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Crédito Tributário:

- Após ocorrido o fato gerador e antes do lançamento, o que existe é a obrigação tributária.
- O crédito tributário só passa a existir após o lançamento.
- O lançamento é o **PROCEDIMENTO** que transforma a obrigação tributária em crédito tributário.
- **Lançamento é ato ou procedimento?** O artigo 142 do CTN diz expressamente que o lançamento é procedimento, ainda que parte da doutrina defenda que o lançamento seja um ato.
- A natureza jurídica do lançamento é dúplice, pois é **constitutiva do crédito tributário e declaratória da obrigação tributária**.
- O lançamento só está perfeito e acabado quando ocorre a notificação ao sujeito passivo. Isso é importante para análise da decadência tributária.

b) Aplicação das Normas Tributárias ao Lançamento:

APLICAÇÃO DAS NORMAS	
LEGISLAÇÃO MATERIAL	LEI VIGENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
	Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente , ainda que posteriormente modificada ou revogada.
LEGISLAÇÃO FORMAL	LEI VIGENTE NA DATA DO LANÇAMENTO.
	Art. 144. (...) § 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os

poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

- Quando o valor do tributo for em moeda estrangeira, far-se-á a conversão para moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador, **SALVO DISPOSIÇÃO DE LEI EM SENTIDO CONTRÁRIO.**

c) Espécies de Lançamento:

ESPÉCIES DE LANÇAMENTO	
DIRETO OU DE OFÍCIO	Dispensa auxílio do contribuinte.
MISTO OU POR DECLARAÇÃO	Realizado com base na declaração do sujeito passivo. O contribuinte dá informações sobre a matéria de fato.
POR HOMOLOGAÇÃO OU AUTOLANÇAMENTO	O contribuinte recolhe as informações sobre matéria de fato e enquadra na legislação. Após isso, paga o tributo. A atividade administrativa concentra-se na homologação. Súmula 436 do STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

- Há quem diga que o arbitramento é uma espécie de lançamento de ofício. A doutrina majoritária defende o arbitramento não é uma espécie de lançamento, mas sim uma técnica, também chamada de aferição indireta. O arbitramento apura a base de cálculo mediante elementos indiciários ou presunções legais. Trata-se de modalidade excepcional e subsidiária.

d) Princípio da Irreversibilidade do Lançamento:

- Uma vez concluído o lançamento e noticiado o sujeito passivo, a regra é a de que o lançamento não pode ser alterado. É o que se chama de princípio da irreversibilidade do lançamento. Contudo, há exceções. Veja:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

- I - **impugnação do sujeito passivo;**
- II - **recurso de ofício;**
- III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, **nos casos previstos no artigo 149.**

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 397 do STJ:** O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
- **Súmula n. 436 do STJ:** A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
- **Súmula n. 446 do STJ:** Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
- **Súmula n. 555 do STJ:** Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
- **Súmula n. 622 do STJ:** A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Súmula n. 653 do STJ: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Precedente: REsp 1922063-PR, julgado em 18/10/2022 (Info 754 do STJ).

- No procedimento de revisão do lançamento tributário, a requantificação monetária da base de cálculo do imposto para adequação ao valor efetivamente devido pelo contribuinte configura-se erro de fato (art. 149, VIII do CTN). Precedente: AREsp 2.362.445-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- O simples requerimento ou adesão ao programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

- A Súmula 212 do STJ foi cancelada. “A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória”. Cancelada em 14/09/2022 (Info 749 do STJ).

- Atendidos os requisitos legais, é possível a imposição de regime especial de fiscalização às empresas, por inadimplemento reiterado de obrigações tributárias e desde que tal regime não inviabilize indevidamente a atividade empresarial, coagindo o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, uma vez que, para tal fim, o Fisco possui meios próprios. Precedente: RMS 65714-SE (Info 728).

- A pretensão em mandado de segurança que visa exclusivamente à declaração do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração, ainda não atingidos pela prescrição, não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, aproveitando apenas o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores ao manejo da ação mandamental.

Precedente: STJ. 1ª Seção. EREsp 1770495-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/11/2021 (Info 717).

- No regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o contribuinte somente poderá descontar os créditos expressamente consignados na lei, de modo que se apresenta incabível a pretensão de aproveitamento dos créditos decorrentes de aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, quando ocorrerem saídas tributadas, tendo em vista o disposto nos arts. 3º, § 2º, II, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003:

Art. 3º (...) § 2º Não dará direito a crédito o valor:

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. Precedente: REsp 1423000-PR (Info 718).

- Desde que a Lei nº 9.492/97 foi editada, algumas Fazendas Públicas começaram a protestar CDA. Isso, contudo, era polêmico. Assim, algumas pessoas que foram protestadas, ingressaram com ações discutindo a validade desses protestos. Quando a Lei nº 12.767/2012 entrou em vigor, vários desses processos ainda estavam tramitando. Logo, é preciso que se dê uma resposta a esses processos. Diante disso, indaga-se: mesmo antes da Lei nº 12.767/2012, já era válida a realização de protesto de CDA?

SIM. É possível o protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei nº 9.492/97.

A Lei nº 12.767/2012 veio apenas reforçar a possibilidade de protesto de CDA, sendo que isso já era permitido desde a entrada em vigor da Lei nº 9.492/97 que mencionou expressamente a possibilidade de protesto de “outros documentos de dívida”. Assim, a Lei nº 12.767/2012 foi uma norma meramente interpretativa. Precedente: EREsp 1109579-PR (Info 716).

- As empresas e as cooperativas que exercem função intermediária de fornecimento de insumos e usufruem da suspensão da incidência das contribuições incidentes sobre a receita da sua comercialização não têm direito ao aproveitamento de créditos, à luz da

vedação contida no art. 8º, § 4º, inciso II, da Lei nº 10.925/2004. Precedente: REsp 1445843-RS (Info 713).

- O repasse referente à participação que o município faz jus sobre o ICMS compensado com precatório se dá com a aceitação desse último com forma de quitação do crédito tributário, não estando condicionado (o repasse) ao momento em que o crédito estampado no precatório for efetivamente disponibilizado em espécie, segundo a ordem cronológica.

É o que prevê o art. 4º, § 1º da LC 63/90:

Art. 4º (...) § 1º Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento) pertencentes aos Municípios na conta de que trata este artigo. Precedente: REsp 1894736-PR (Info 710).

- O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários, previsto no parágrafo único do art. 187 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no parágrafo único do art. 29 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

A Súmula 563 do STF foi cancelada.

O entendimento contido na Súmula 497 do STJ está superado. Precedente: ADPF 357/DF (Info 1023).

- A alteração na classificação da tipologia do imóvel para fins de IPTU configura-se como erro de direito, de forma que a revisão desse claro equívoco de critério jurídico somente pode surtir efeitos para fatos geradores futuros, consoante o que reza o art. 146 do CTN. STJ. 1ª Turma. REsp 1.905.365-RJ, Rel. Min. Gurgel de Farias, julgado em 23/02/2021.

- O prazo decadencial para o lançamento suplementar de tributo sujeito a homologação recolhido a menor em face de creditamento indevido é de 5 anos contados do fato

gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN. STJ. 2ª Turma. AREsp 1471958-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18/05/2021 (Info 698).

- Se o contribuinte faz uma doação e não a declara para fins de ITCMD, o fisco estadual deverá fazer o lançamento de ofício do tributo, iniciando-se o prazo decadencial para isso no primeiro dia do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. STJ. 1ª Seção. REsp 1841798/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1048) (Info 694).

- É de se reconhecer que, **havendo pagamento parcial, a decadência para constituir a diferença não declarada e não integrante do pagamento parcial tem como termo a quo a data do fato gerador, na forma do art. 150, § 4º, do CTN**, não se aplicando o entendimento fixado na Súmula nº 555 do STJ e no REsp nº 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2009, segundo o qual o prazo decadencial segue o disposto no art. 173, I, do CTN quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento antecipado em caso de tributo sujeito a lançamento por homologação. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1229609/RJ.

- Não é possível a constituição de crédito tributário com base em documento de confissão de dívida tributária apresentado, para fins de parcelamento, após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Precedente: REsp 1.355.947-SP.

- **Desse modo, conforme a jurisprudência do STJ, quando o crédito tributário for constituído por meio de GFIP, o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN para a propositura da execução judicial começará a correr da data do vencimento da obrigação tributária e, quando não houver pagamento, da data da entrega da declaração, se esta for posterior àquele (AgRg no AREsp 349.146-SP, Primeira Turma, DJe 14/11/2013).** Assim, uma vez constituído o crédito por meio de declaração realizada pelo contribuinte, compete à autoridade tributária tão somente a realização de cobrança, não caracterizando a emissão do DCG Batch novo lançamento, e,

consequentemente, marco de início de prazo prescricional. Precedente: REsp 1.497.248-RS.

- O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Precedente: Info 638 do STJ.

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Diferença entre Contribuinte e Responsável:

CONTRIBUINTE	RESPONSÁVEL
Tem relação PESSOAL E DIRETA com a situação que constitui fato gerador.	<u>NÃO TEM RELAÇÃO PESSOAL E DIRETA</u> , mas a lei imputou a responsabilidade.
Art. 121. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.	Art. 121. II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte , sua obrigação decorra de disposição expressa de lei .

- O dispositivo abaixo despenca em provas:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a **DEFINIÇÃO LEGAL DO SUJEITO PASSIVO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** correspondentes.

- O CTN retira a eficácia das convenções particulares no ponto em que alteram o sujeito passivo da obrigação tributária. Isso porque sujeito passivo de obrigação tributária deve ser indicado por lei e não por meio de contrato particular.

Exemplo: locação de imóvel. Quase todos os contratos de locação atribuem ao locatário o dever de pagar IPTU. Contudo, continua a ser do proprietário a obrigação legal de pagar o IPTU e, portanto, é ele quem possui legitimidade ativa para pedir restituição do tributo em caso de pagamento indevido. Veja:

Súmula n. 614 do STJ: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

b) Responsabilidade Pessoal, Solidária ou Subsidiária:

- O artigo que distingue a responsabilidade pessoal da responsabilidade subsidiária é o seguinte:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

- A expressão “Sem prejuízo do disposto neste capítulo” indica que a responsabilidade tributária pode ser tratada pela legislação local dos entes tributantes. As normas gerais estão dispostas no CTN, lei complementar (art. 146, III, b, da CF). Contudo, os entes tributantes podem também legislar sobre responsabilidade tributária, desde que obedeça aos limites traçados pela norma geral. Veja o seguinte entendimento:

Súmula n. 399 do STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

- Se violar os termos do CTN, a norma estadual ou municipal será inconstitucional. Veja o precedente do Info 966 do STF (compilado abaixo).
- A expressão “*a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte*” trata sobre a responsabilidade por substituição tributária, na qual a obrigação tributária já surge para o responsável e não para o contribuinte, que é excluído da relação. O caso é de **responsabilidade pessoal**. Exemplo: artigo 131 do CTN.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

- I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
- II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
- III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

- A expressão “excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação” trata da **responsabilidade subsidiária ou solidária**.

c) Responsabilidade por Substituição e Responsabilidade por Transferência:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA	
SUBSTITUIÇÃO, ORIGINÁRIA, DE 1º GRAU	TRANSFERÊNCIA, SECUNDÁRIA, DE 2º GRAU
A sujeição passiva nasce no mesmo momento da ocorrência do fato gerador. É, por isso, um sujeito passivo direto .	A sujeição passiva nasce em momento posterior à ocorrência do fato gerador. É, por isso, um sujeito passivo indireto .
A obrigação tributária surge para o responsável e não para o contribuinte, que é excluído da relação. A lei substituiu o contribuinte pelo responsável desde o surgimento da obrigação tributária.	A obrigação tributária surge para o contribuinte ou para o responsável. A lei, contudo, transfere a obrigação tributária para algum responsável.
Exemplos: Substituição tributária regressiva e progressiva do ICMS. Retenção do IRPF na fonte.	Exemplos: Transferência por sucessão. Transferência de terceiros.

d) Responsabilidade por Substituição, Originária ou de 1º Grau:

- As duas formas de substituição tributária que mais merecem atenção para concursos da Advocacia Pública são as seguintes:

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
REGRESSIVA OU PARA TRÁS	PROGRESSIVA OU PARA FRENTE
As pessoas das posições anteriores da cadeia de consumo são substituídas por pessoas que ocupam posições posteriores.	As pessoas das posições posteriores da cadeia de consumo são substituídas por pessoas que ocupam posições anteriores.
Há um diferimento, um adiamento no pagamento do tributo , porque quem paga	Há uma antecipação no pagamento do tributo , porque quem paga está em

está em posição posterior, substituindo quem está em posição anterior.

Por qual razão o Fisco optará por receber o imposto de forma adiada?

Por uma questão de fiscalização na arrecadação.

posição anterior, substituindo quem está em posição posterior.

Como calcular o imposto de um fato gerador que ainda não ocorreu?

De fato, o fato gerador é presumido. O montante do tributo é calculado na forma do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 87/96 – Lei Kandir.

Art. 8º. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (...)

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes. (...)

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros

	elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.
A técnica é usada nos casos em que há muitos fornecedores. A cadeia de consumo vai se afunilando, porque sai de muitos fornecedores e se concentra em poucos distribuidores.	A técnica é usada para casos em que há poucos fornecedores. A cadeia de consumo vai se alargando, porque sai de poucos fornecedores para muitos distribuidores.

- Muito se discutiu sobre a constitucionalidade da substituição progressiva ou para frente, na qual se recolhe um tributo sem que o fato gerador tenha ocorrido no mundo dos fatos. Para diminuir as dúvidas sobre a constitucionalidade, foi inserido o seguinte dispositivo na CF:

Art. 150. (...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de **impostos ou contribuição**, cujo **fato gerador deva ocorrer posteriormente**, assegurada a **imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.**

- O dispositivo acima diz que é devida a restituição no caso de não realização do fato gerador presumido. ***Todavia, no caso de realização do fato gerador com um valor abaixo do que foi presumido, é devida a restituição?***

Sim. Segundo o STF, é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. O fato gerador presumido não goza de presunção absoluta. Logo, a restituição é devida para não haver enriquecimento sem causa do Fisco e para não se violar o princípio da capacidade contributiva e vedação ao confisco. – Precedente: Info 844 do STF.

- A técnica da substituição tributária atende ao **princípio da praticidade ou da praticabilidade tributária**, que é um princípio que busca a simplificação da arrecadação, a redução dos custos em prol da fiscalização e a diminuição de fraudes no recolhimento do tributo.
- O pagamento do tributo de forma antecipada pelo fato gerador presumido usa a técnica do valor agregado, que é diferente da pauta fiscal e da técnica de arbitramento.

e) Responsabilidade do adquirente de imóvel:

- Há duas hipóteses em que o adquirente de imóvel fica livre da responsabilidade pelos débitos de impostos, taxas e contribuições de melhorias relativos à propriedade, domínio útil ou posse anteriores à aquisição:
 1. Prova de quitação dos débitos tributários no título de aquisição (escritura pública).
 2. Arrematação em hasta pública.
- O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel. A responsabilidade é solidária entre alienante e adquirente. Precedente: Info 610 do STJ.

f) Responsabilidade na Sucessão Empresarial:

- A sucessão empresarial é vista de forma ampla, englobando quaisquer operações entre empresas, com exceção da cisão, pois esse instituto somente passou a existir bem após a edição do CTN. Como o CTN não tratou da cisão entre empresas, a cisão é regulada pelo *caput* do art. 233 da Lei de Sociedades Anônimas:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

- A sucessão empresarial importa não só a sucessão de tributos como também de multas, sejam elas moratórias ou punitivas. Veja Súmula do STJ nesse sentido:

Súmula n. 554 do STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

- É importante decorar a literalidade do art. 133 do CTN. Veja:

ARTIGO 133 DO CTN DESTRINCHADO	
A pessoa NATURAL OU JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO , que adquirir de outra, por qualquer título, FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL	• O adquirente pode ser pessoa natural ou jurídica de direito privado. • Não há previsão de pessoa jurídica de direito público. Afinal, as pessoas de direito público não exercem atividade econômica.
E CONTINUAR A RESPECTIVA EXPLORAÇÃO , sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual	• O adquirente tem que continuar a exploração da atividade econômica.
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, DEVIDOS ATÉ À DATA DO ATO:	• Os tributos que serão repassados têm relação com a atividade econômica. Exemplos: ISS e ICMS.
I - INTEGRALMENTE , se o alienante CESSAR a exploração do comércio, indústria ou atividade;	• Se o alienante cessar a exploração da atividade econômica, o adquirente responde sozinho pelos débitos devidos até a alienação.

II - **SUBSIDIARIAMENTE** com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de **SEIS MESES A CONTAR DA DATA DA ALIENAÇÃO**, nova atividade no **mesmo ou em outro ramo** de comércio, indústria ou profissão.

- O CTN deu um parâmetro objetivo do que significa o alienante continuar a exploração da atividade econômica: **6 meses**.
- Ainda que a exploração da atividade econômica pelo alienante se dê em outro ramo, ele responde primariamente pelos débitos tributários.

g) Denúncia Espontânea:

• **Conceito:** é um permissivo legal para que o infrator possa retornar à legalidade, por meio da confissão da dívida. Segundo a doutrina, o instituto se assemelha com o da desistência voluntária e do arrependimento eficaz do Direito Penal.

• **Previsão legal:**

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. **NÃO SE CONSIDERA ESPONTÂNEA A DENÚNCIA APRESENTADA APÓS O INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO**, relacionados com a infração.

• A vantagem da denúncia espontânea é **afastar a multa**. Não se afastam os juros nem a correção monetária. Logo, para a utilização do instituto, é imprescindível a realização do pagamento do tributo devido, acrescido de juros e correção monetária.

• Embora a denúncia espontânea afaste a multa da obrigação principal, **o instituto não afasta a multa decorrente do descumprimento das obrigações acessórias**. O sentido disso é incentivar o cumprimento das obrigações acessórias, pois elas facilitam a fiscalização e controle pelo Fisco.

- A denúncia espontânea libera o **pagamento das multas punitivas e moratórias**.
- O parcelamento e o depósito judicial não permitem o contribuinte gozar das benesses da denúncia espontânea.

Súmula n. 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

RISCO DE PEGADINHA:

A Súmula 360 do STJ prevê a hipótese do sujeito que declara um tributo, mas não recolhe o tributo.

O que acontece nesse caso?

O contribuinte declara o tributo e, dessa forma, constitui o crédito tributário (*Súmula n. 436: A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.*).

Uma vez constituído o crédito tributário, não tem como o Fisco não saber o que o contribuinte deve. Logo, não há proveito algum para o Fisco em conceder denúncia espontânea nesses casos, porque ele já sabe o que é devido. É o caso do contribuinte que deve 100, declara 100 e não paga nada ou paga um valor menor que 100. O Fisco já sabe que ele deve 100. Logo, não há benefício para o Fisco em conceder denúncia espontânea ao contribuinte. Veja: a denúncia espontânea tem que ser boa para o Fisco e para o contribuinte.

Não confunda tal situação com as seguintes situações:

O contribuinte declara parcialmente o tributo e paga o que fora declarado parcialmente. Exemplo: ele deve 100, declara 50 e paga 50. Observe que o contribuinte pagou o que foi declarado.

Ele pode gozar do benefício da denúncia espontânea?

Nesse caso, sim. Observe que ele declarou metade e pagou metade. Logo, ele deixou de constituir a outra metade do crédito tributário. Para conseguir descobrir essa dívida não declarada, o Fisco vai ter que envidar esforços. Logo, é vantajoso para o Fisco conceder a denúncia espontânea nesse caso.

E se o contribuinte não declarar nada?

Da mesma forma, o contribuinte pode se beneficiar da denúncia espontânea, pois não incidirá a Súmula 360 do STJ. Veja que a Súmula tem uma redação que prevê necessariamente a declaração regular do tributo.

E se o contribuinte declarar metade do que deve e não pagar essa metade?

Nesse caso, aplica-se a Súmula 360 do STJ para o que foi declarado e não pago, não podendo o contribuinte gozar da denúncia espontânea. E, para outra metade do tributo não declarada, ele pode gozar da denúncia espontânea.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 360 do STJ:** O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
- **Súmula n. 392 do STJ:** A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
- **Súmula n. 399 do STJ:** Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

- **Súmula n. 431 do STJ:** É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.
- **Súmula n. 509 do STJ:** É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
- **Súmula n. 546 do STJ:** Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte 'de jure' não recuperou do contribuinte 'de facto' o 'quantum' respectivo.
- **Súmula n. 554 do STJ:** Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
- **Súmula n. 585 do STJ:** A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
- **Súmula n. 614 do STJ:** O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.
- **Tema 444 do STJ:** (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da

citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustrro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

• **Temas 702 e 703 do STJ:** O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal "constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980 não viola a orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por 'erro material ou formal', e não como 'modificação do sujeito passivo da execução', expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular. A mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980.

- **Tese 962 do STF:** É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Precedente: RE 1063187/SC (Repercussão Geral – Tema 962) (Info 1031).

- **Tema 962 do STJ:** O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, **não pode ser autorizado** contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

- **Tema 981 do STJ:** À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

- **Tema 1134 do STJ:** O STJ consolidou o entendimento de que a cláusula editalícia que transfere ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários preexistentes é inválida.

O STJ consolidou entendimento em favor da regra estabelecida pelo CTN, em seu art. 130, afastando a validade de cláusulas editalícias que impunham a responsabilidade pelos débitos tributários ao arrematante, trazendo segurança jurídica para as arrematações em hasta pública.

Tese: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação.

MODULAÇÃO DE EFEITOS: "Nesse cenário, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia e observadas as modulações de efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (...), proponho que, por aplicação analógica do art. 1.035, § 11º, do CPC/2015, a tese repetitiva ora fixada seja observada pelos editais de leilão publicizados após a publicação da ata de julgamento do presente recurso, ressalvadas as ações judiciais e/ou pedidos administrativos pendentes de apreciação, para os quais a tese se aplica de imediato. (Acórdão publicado no DJe de 24/10/2024)

- Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Precedente: REsp 1881788-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1118) (Info 758).
- A imputação de responsabilidade tributária, na modalidade de substituição tributária progressiva, pelo Estado competente para a instituição do ICMS, não exige lei complementar. A instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, pode ser feita por meio de lei ordinária estadual. Precedente: ADI 5702/RS (Info 1073).
- No caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exoneração da responsabilidade pelos débitos. Precedente: REsp 1.876.549-RS (Info 735).

- O parcelamento tributário requerido por um dos devedores solidários não importa em renúncia à solidariedade em relação aos demais coobrigados. Precedente: REsp 1978780-SP (Info 732 – Fonte: Dizer o Direito).

- O art. 113 do ADCT é aplicável a todos os entes da Federação e a opção do Constituinte de disciplinar a temática nesse sentido explicita a prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que ensejam renúncia de receita.

Tese fixada pelo STF: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT”.
Precedente: ADI 6303/RR (Info 1046 – Fonte: Dizer o Direito).

- O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. Além disso, o § 8º do art. 27 da Lei nº 9.514/97 afirma expressamente que o credor fiduciário só responde pelo pagamento dos impostos relacionados com o bem se houver a consolidação da propriedade e a imissão na posse. Precedente: AREsp 1796224-SP (Info 720).

- É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Precedente: ADI 6284/GO (Info 1029).

- A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (no caso, os arts. 6º e 9º da LC 87/96). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa.

Logo, não basta que o decreto estadual atribua às empresas geradoras de energia elétrica a responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS. É indispensável que exista lei estadual.

Mesmo que exista um convênio ICMS interestadual autorizando a substituição tributária, como a CF/88 exige a edição de lei estadual em sentido estrito, esse convênio deve ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa.

Por meio do Convênio ICMS nº 50/2019, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. Ocorre que não foi editada lei no Estado do Amazonas autorizando essa substituição tributária. Logo, o Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 6144/AM e ADI 6624/AM (Info 1024).

- É constitucional a Taxa de Registro de Contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia ao Detran/PR, prevista no § 1º do art. 3º da Lei nº 20.437/2020, do Paraná, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Precedente: ADI 6737/PR (Info 1020).
- É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Precedente: RE 970821/RS (Info 1017).
- A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. STF. Plenário. RE 598677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/3/2021 (Repercussão Geral – Tema 456) (Info 1011).

- Em se tratando de adjudicação de bens a jurisprudência do STJ, restou pacificada no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos impositivos anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. (AgInt no REsp 1898562/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).
- A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações. Isso porque a inadimplência do consumidor final não obsta a ocorrência do fato gerador. STF. Plenário. RE 1003758-RO, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/05/2021 (Repercussão Geral – Tema 705).
- A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. STJ. 1ª Seção. REsp 1848993-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/08/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1049) (Info 678).
- É possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da pessoa jurídica originalmente executada pela suposta prática de crime falimentar mesmo que não tenha havido ainda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. STJ. 2ª Turma. REsp 1792310-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/02/2020 (Info 678).
- É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa do Código Tributário Nacional, tendo em vista sua inconstitucionalidade formal. Ao legislar infringindo os preceitos da norma geral do CTN, a lei estadual viola o art. 146, III, “b”, da CF. Precedente: Info 966 do STF.

- A declaração conjunta de IRPF não torna o cônjuge corresponsável pela dívida tributária dos rendimentos percebidos pelo outro caso não tenha participado do fato gerador. Precedente: Info 662 do STJ.
- A União tornou-se sucessora legal nos direitos e obrigações da RFSSA, extinta sociedade de economia mista federal. A imunidade tributária recíproca da União não a exonera da condição de sucessora das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Precedente: Info 749 STF.
- A alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. Precedente: AREsp 929.244/SP.
- O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado. (AgInt nos EDcl no REsp 1827090/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 08/04/2021).
- 1. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 431/STJ. No caso dos autos, todavia, a base de cálculo do ICMS adotada pelo Fisco são os preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão público do Conselho do Governo da Presidência da República que foi criado pela Lei 10.742/03.
- 2. O STJ entende que não há que se confundir a pauta fiscal - valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo - com o arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, que é modalidade de lançamento, da mesma forma

como também não se pode confundi-la com o regime de valor agregado estabelecido no art. 8º da LC 87/96, que é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária para frente, levando em consideração dados concretos de cada caso.

3. Dispõe o art. 8º, §2º da LC 87/96 que, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. Precedente: AgRg no AgRg no AREsp 350.678/RS.

- O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel. A responsabilidade é solidária entre alienante e adquirente. Precedente: Info 610 do STJ.
- O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. Precedente: Info 606 do STJ.
- O depósito judicial integral do débito tributário e dos respectivos juros de mora, mesmo antes de qualquer procedimento do Fisco tendente à sua exigência, não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Com efeito, o depósito judicial integral do tributo devido e dos respectivos juros de mora, a despeito de suspender a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, II, do CTN, não implica relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo a atrair caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, sobretudo porque, constituído o crédito pelo depósito, pressupõe-se a inexistência de custo administrativo para o Fisco já eliminado de antemão. Dessa forma, a denúncia espontânea somente se configura quando a Administração Tributária é preservada dos custos administrativos correspondentes à fiscalização, constituição, administração, cobrança administrativa e cobrança judicial dos créditos tributários. Assim é a denúncia espontânea: uma relação de troca entre o custo de conformidade (custo suportado pelo contribuinte para se adequar ao comportamento exigido pelo Fisco) e o custo administrativo (custo no qual incorre a

máquina estatal para as atividades acima elencadas) balanceada pela regra prevista no art. 138 do CTN. No caso do depósito judicial, além de não haver relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo a atrair caracterização da denúncia espontânea, na hipótese, houve a criação de um novo custo administrativo para a Administração Tributária em razão da necessidade de ir a juízo para discutir o crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo depósito. Por fim, o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito Público do STJ é no sentido de que apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar ensejo à denúncia espontânea. Precedente: Info 576 do STJ.

- Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Porém, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração de ajuste anual. É indevida a imposição de multa ao contribuinte quando, induzido a erro pela fonte pagadora, inclui em sua declaração de ajuste os rendimentos como isentos e não tributáveis. Situação em que a responsabilidade pelo recolhimento da penalidade (multa) e juros de mora deve ser atribuída à fonte pagadora. Precedente: Info 548 do STJ.

- A repetição de indébito tributário deve ser postulada pelo sujeito passivo que pagou, ou seja, que arcou efetivamente com ônus financeiro da exação. A empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular repetição de indébito de imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a empresa contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do CTN é a de proceder a retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda devido pelo contribuinte. Não há propriamente pagamento por parte da responsável tributária, uma vez que o ônus econômico da exação é assumido direta e exclusivamente pelo contribuinte que realizou o fato gerador correspondente, cabendo a esse, tão-somente, o direito à restituição. Afinal, o imposto de renda não é tributo indireto. Precedente: Info 543 e EREsp 1318163/PR.

- O instituto da denúncia espontânea não se aplica aos casos de parcelamento do débito tributário. Precedente: Info 391 do STJ.

- 1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ).

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. (...)

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. Precedente: REsp 1149022.

- Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de

outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido. Precedente: REsp 962379.

- O consumidor, como contribuinte de fato, é parte legítima para discutir a incidência do ICMS sobre os serviços de energia elétrica na peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor (art. 7º da Lei n. 8.987/95). Essa é uma situação peculiar. Precedente: REsp 1.299.303/SC.

META 41

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 7. Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade por infrações. Responsabilidade supletiva.

Na PF: 6 Responsabilidade tributária. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva.

Na PFN: 10. Responsabilidade Tributária: disposições gerais; responsabilidade dos sucessores, de terceiros e por infrações; responsabilidade de grupo econômico.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o material **RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 128 a 138 do [Código Tributário Nacional](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	8.5. SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 8.6. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 8.7. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Diferença entre Contribuinte e Responsável:

CONTRIBUINTE	RESPONSÁVEL
Tem relação PESSOAL E DIRETA com a situação que constitui fato gerador.	<u>NÃO TEM RELAÇÃO PESSOAL E DIRETA,</u> mas a lei imputou a responsabilidade.
Art. 121. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.	Art. 121. II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte , sua obrigação decorra de disposição expressa de lei .

- O dispositivo abaixo despenca em provas:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a **DEFINIÇÃO LEGAL DO SUJEITO PASSIVO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** correspondentes.

- O CTN retira a eficácia das convenções particulares no ponto em que alteram o sujeito passivo da obrigação tributária. Isso porque sujeito passivo de obrigação tributária deve ser indicado por lei e não por meio de contrato particular.

Exemplo: locação de imóvel. Quase todos os contratos de locação atribuem ao locatário o dever de pagar IPTU. Contudo, continua a ser do proprietário a obrigação legal de pagar o IPTU e, portanto, é ele quem possui legitimidade ativa para pedir restituição do tributo em caso de pagamento indevido. Veja:

Súmula n. 614 do STJ: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

b) Responsabilidade Pessoal, Solidária ou Subsidiária:

- O artigo que distingue a responsabilidade pessoal da responsabilidade subsidiária é o seguinte:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

- A expressão “Sem prejuízo do disposto neste capítulo” indica que a responsabilidade tributária pode ser tratada pela legislação local dos entes tributantes. As normas gerais estão dispostas no CTN, lei complementar (art. 146, III, b, da CF). Contudo, os entes tributantes podem também legislar sobre responsabilidade tributária, desde que obedeça aos limites traçados pela norma geral. Veja o seguinte entendimento:

Súmula n. 399 do STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

- Se violar os termos do CTN, a norma estadual ou municipal será inconstitucional. Veja o precedente do Info 966 do STF (compilado abaixo).

- A expressão “*a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte*” trata sobre a responsabilidade por substituição tributária, na qual a obrigação tributária já surge para o responsável e não para o contribuinte, que é excluído da relação. O caso é de **responsabilidade pessoal**. Exemplo: artigo 131 do CTN.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

- I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
- II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
- III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

- A expressão “excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação” trata da **responsabilidade subsidiária ou solidária**.

c) Responsabilidade por Substituição e Responsabilidade por Transferência:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA	
SUBSTITUIÇÃO, ORIGINÁRIA, DE 1º	TRANSFERÊNCIA, SECUNDÁRIA, DE 2º
GRAU	GRAU
A sujeição passiva nasce no mesmo momento da ocorrência do fato gerador. É, por isso, um sujeito passivo direto .	A sujeição passiva nasce em momento posterior à ocorrência do fato gerador. É, por isso, um sujeito passivo indireto .
A obrigação tributária surge para o responsável e não para o contribuinte, que é excluído da relação. A lei substituiu o contribuinte pelo responsável desde o surgimento da obrigação tributária.	A obrigação tributária surge para o contribuinte ou para o responsável. A lei, contudo, transfere a obrigação tributária para algum responsável.
Exemplos: Substituição tributária regressiva e progressiva do ICMS. Retenção do IRPF na fonte.	Exemplos: Transferência por sucessão. Transferência de terceiros.

d) Responsabilidade por Substituição, Originária ou de 1º Grau:

- As duas formas de substituição tributária que mais merecem atenção para concursos da Advocacia Pública são as seguintes:

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
REGRESSIVA OU PARA TRÁS	PROGRESSIVA OU PARA FRENTE
As pessoas das posições anteriores da cadeia de consumo são substituídas por pessoas que ocupam posições posteriores.	As pessoas das posições posteriores da cadeia de consumo são substituídas por pessoas que ocupam posições anteriores.

Há um diferimento, um adiamento no pagamento do tributo, porque quem paga está em posição posterior, substituindo quem está em posição anterior.

Por qual razão o Fisco optará por receber o imposto de forma adiada?

Por uma questão de fiscalização na arrecadação.

Há uma antecipação no pagamento do tributo, porque quem paga está em posição anterior, substituindo quem está em posição posterior.

Como calcular o imposto de um fato gerador que ainda não ocorreu?

De fato, o fato gerador é presumido. O montante do tributo é calculado na forma do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 87/96 – Lei Kandir.

Art. 8º. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (...)

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

- a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
- b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
- c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes. (...)

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por

	levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.
A técnica é usada nos casos em que há muitos fornecedores. A cadeia de consumo vai se afunilando, porque sai de muitos fornecedores e se concentra em poucos distribuidores.	A técnica é usada para casos em que há poucos fornecedores. A cadeia de consumo vai se alargando, porque sai de poucos fornecedores para muitos distribuidores.

- Muito se discutiu sobre a constitucionalidade da substituição progressiva ou para frente, na qual se recolhe um tributo sem que o fato gerador tenha ocorrido no mundo dos fatos. Para diminuir as dúvidas sobre a constitucionalidade, foi inserido o seguinte dispositivo na CF:

Art. 150. (...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de **impostos ou contribuição**, cujo **fato gerador deva ocorrer posteriormente**, assegurada a **imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.**

- O dispositivo acima diz que é devida a restituição no caso de não realização do fato gerador presumido. ***Todavia, no caso de realização do fato gerador com um valor abaixo do que foi presumido, é devida a restituição?***

Sim. Segundo o STF, é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. O fato gerador presumido não goza de presunção absoluta. Logo, a restituição é devida para não haver enriquecimento sem causa do Fisco e para não se

violar o princípio da capacidade contributiva e vedação ao confisco. – Precedente: Info 844 do STF.

- A técnica da substituição tributária atende ao **princípio da praticidade ou da praticabilidade tributária**, que é um princípio que busca a simplificação da arrecadação, a redução dos custos em prol da fiscalização e a diminuição de fraudes no recolhimento do tributo.

- O pagamento do tributo de forma antecipada pelo fato gerador presumido usa a técnica do valor agregado, que é diferente da pauta fiscal e da técnica de arbitramento.

e) Responsabilidade do adquirente de imóvel:

- Há duas hipóteses em que o adquirente de imóvel fica livre da responsabilidade pelos débitos de impostos, taxas e contribuições de melhorias relativos à propriedade, domínio útil ou posse anteriores à aquisição:

1. Prova de quitação dos débitos tributários no título de aquisição (escritura pública).
2. Arrematação em hasta pública.

- O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel. A responsabilidade é solidária entre alienante e adquirente. Precedente: Info 610 do STJ.

f) Responsabilidade na Sucessão Empresarial:

- A sucessão empresarial é vista de forma ampla, englobando quaisquer operações entre empresas, com exceção da cisão, pois esse instituto somente passou a existir bem após a edição do CTN. Como o CTN não tratou da cisão entre empresas, a cisão é regulada pelo *caput* do art. 233 da Lei de Sociedades Anônimas:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do

seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

- A sucessão empresarial importa não só a sucessão de tributos como também de multas, sejam elas moratórias ou punitivas. Veja Súmula do STJ nesse sentido:

Súmula n. 554 do STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

- É importante decorar a literalidade do art. 133 do CTN. Veja:

ARTIGO 133 DO CTN DESTRINCHADO	
A pessoa NATURAL OU JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO , que adquirir de outra, por qualquer título, FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL	• O adquirente pode ser pessoa natural ou jurídica de direito privado. • Não há previsão de pessoa jurídica de direito público. Afinal, as pessoas de direito público não exercem atividade econômica.
E CONTINUAR A RESPECTIVA EXPLORAÇÃO , sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual	• O adquirente tem que continuar a exploração da atividade econômica.
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, DEVIDOS ATÉ À DATA DO ATO:	• Os tributos que serão repassados têm relação com a atividade econômica. Exemplos: ISS e ICMS.
I - INTEGRALMENTE , se o alienante CESSAR a exploração do comércio, indústria ou atividade;	• Se o alienante cessar a exploração da atividade econômica, o adquirente responde sozinho pelos débitos devidos até a alienação.

II - **SUBSIDIARIAMENTE** com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de **SEIS MESES A CONTAR DA DATA DA ALIENAÇÃO**, nova atividade no **mesmo ou em outro ramo** de comércio, indústria ou profissão.

- O CTN deu um parâmetro objetivo do que significa o alienante continuar a exploração da atividade econômica: **6 meses**.
- Ainda que a exploração da atividade econômica pelo alienante se dê em outro ramo, ele responde primariamente pelos débitos tributários.

g) Denúncia Espontânea:

- **Conceito:** é um permissivo legal para que o infrator possa retornar à legalidade, por meio da confissão da dívida. Segundo a doutrina, o instituto se assemelha com o da desistência voluntária e do arrependimento eficaz do Direito Penal.

- **Previsão legal:**

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. **NÃO SE CONSIDERA ESPONTÂNEA A DENÚNCIA APRESENTADA APÓS O INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO**, relacionados com a infração.

- A vantagem da denúncia espontânea é **afastar a multa**. Não se afastam os juros nem a correção monetária. Logo, para a utilização do instituto, é imprescindível a realização do pagamento do tributo devido, acrescido de juros e correção monetária.

- Embora a denúncia espontânea afaste a multa da obrigação principal, **o instituto não afasta a multa decorrente do descumprimento das obrigações acessórias**. O sentido disso é incentivar o cumprimento das obrigações acessórias, pois elas facilitam a fiscalização e controle pelo Fisco.

- A denúncia espontânea libera o **pagamento das multas punitivas e moratórias**.
- O parcelamento e o depósito judicial não permitem o contribuinte gozar das benesses da denúncia espontânea.

Súmula n. 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

RISCO DE PEGADINHA:

A Súmula 360 do STJ prevê a hipótese do sujeito que declara um tributo, mas não recolhe o tributo.

O que acontece nesse caso?

O contribuinte declara o tributo e, dessa forma, constitui o crédito tributário (*Súmula n. 436: A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.*).

Uma vez constituído o crédito tributário, não tem como o Fisco não saber o que o contribuinte deve. Logo, não há proveito algum para o Fisco em conceder denúncia espontânea nesses casos, porque ele já sabe o que é devido. É o caso do contribuinte que deve 100, declara 100 e não paga nada ou paga um valor menor que 100. O Fisco já sabe que ele deve 100. Logo, não há benefício para o Fisco em conceder denúncia espontânea ao contribuinte. Veja: a denúncia espontânea tem que ser boa para o Fisco e para o contribuinte.

Não confunda tal situação com as seguintes situações:

O contribuinte declara parcialmente o tributo e paga o que fora declarado parcialmente. Exemplo: ele deve 100, declara 50 e paga 50. Observe que o contribuinte pagou o que foi declarado.

Ele pode gozar do benefício da denúncia espontânea?

Nesse caso, sim. Observe que ele declarou metade e pagou metade. Logo, ele deixou de constituir a outra metade do crédito tributário. Para conseguir descobrir essa dívida não declarada, o Fisco vai ter que envidar esforços. Logo, é vantajoso para o Fisco conceder a denúncia espontânea nesse caso.

E se o contribuinte não declarar nada?

Da mesma forma, o contribuinte pode se beneficiar da denúncia espontânea, pois não incidirá a Súmula 360 do STJ. Veja que a Súmula tem uma redação que prevê necessariamente a declaração regular do tributo.

E se o contribuinte declarar metade do que deve e não pagar essa metade?

Nesse caso, aplica-se a Súmula 360 do STJ para o que foi declarado e não pago, não podendo o contribuinte gozar da denúncia espontânea. E, para outra metade do tributo não declarada, ele pode gozar da denúncia espontânea.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 360 do STJ:** O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
- **Súmula n. 392 do STJ:** A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
- **Súmula n. 399 do STJ:** Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

- **Súmula n. 431 do STJ:** É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.
- **Súmula n. 509 do STJ:** É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
- **Súmula n. 546 do STJ:** Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte 'de jure' não recuperou do contribuinte 'de facto' o 'quantum' respectivo.
- **Súmula n. 554 do STJ:** Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
- **Súmula n. 585 do STJ:** A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
- **Súmula n. 614 do STJ:** O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.
- **Tema 444 do STJ:** (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da

citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustrro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

• **Temas 702 e 703 do STJ:** O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal "constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980 não viola a orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por 'erro material ou formal', e não como 'modificação do sujeito passivo da execução', expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular. A mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980.

- **Tese 962 do STF:** É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Precedente: RE 1063187/SC (Repercussão Geral – Tema 962) (Info 1031).

- **Tema 962 do STJ:** O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, **não pode ser autorizado** contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

- **Tema 981 do STJ:** À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

- **Tema 1134 do STJ:** O STJ consolidou o entendimento de que a cláusula editalícia que transfere ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários preexistentes é inválida.

O STJ consolidou entendimento em favor da regra estabelecida pelo CTN, em seu art. 130, afastando a validade de cláusulas editalícias que impunham a responsabilidade pelos débitos tributários ao arrematante, trazendo segurança jurídica para as arrematações em hasta pública.

Tese: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação.

MODULAÇÃO DE EFEITOS: "Nesse cenário, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia e observadas as modulações de efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (...), proponho que, por aplicação analógica do art. 1.035, § 11º, do CPC/2015, a tese repetitiva ora fixada seja observada pelos editais de leilão publicizados após a publicação da ata de julgamento do presente recurso, ressalvadas as ações judiciais e/ou pedidos administrativos pendentes de apreciação, para os quais a tese se aplica de imediato. (Acórdão publicado no DJe de 24/10/2024)

- Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Precedente: REsp 1881788-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1118) (Info 758).
- A imputação de responsabilidade tributária, na modalidade de substituição tributária progressiva, pelo Estado competente para a instituição do ICMS, não exige lei complementar. A instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, pode ser feita por meio de lei ordinária estadual. Precedente: ADI 5702/RS (Info 1073).
- No caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exoneração da responsabilidade pelos débitos. Precedente: REsp 1.876.549-RS (Info 735).

- O parcelamento tributário requerido por um dos devedores solidários não importa em renúncia à solidariedade em relação aos demais coobrigados. Precedente: REsp 1978780-SP (Info 732 – Fonte: Dizer o Direito).

- O art. 113 do ADCT é aplicável a todos os entes da Federação e a opção do Constituinte de disciplinar a temática nesse sentido explicita a prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que ensejam renúncia de receita.

Tese fixada pelo STF: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT”.
Precedente: ADI 6303/RR (Info 1046 – Fonte: Dizer o Direito).

- O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. Além disso, o § 8º do art. 27 da Lei nº 9.514/97 afirma expressamente que o credor fiduciário só responde pelo pagamento dos impostos relacionados com o bem se houver a consolidação da propriedade e a imissão na posse. Precedente: AREsp 1796224-SP (Info 720).

- É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Precedente: ADI 6284/GO (Info 1029).

- A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (no caso, os arts. 6º e 9º da LC 87/96). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa.

Logo, não basta que o decreto estadual atribua às empresas geradoras de energia elétrica a responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS. É indispensável que exista lei estadual.

Mesmo que exista um convênio ICMS interestadual autorizando a substituição tributária, como a CF/88 exige a edição de lei estadual em sentido estrito, esse convênio deve ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa.

Por meio do Convênio ICMS nº 50/2019, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. Ocorre que não foi editada lei no Estado do Amazonas autorizando essa substituição tributária. Logo, o Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 6144/AM e ADI 6624/AM (Info 1024).

- É constitucional a Taxa de Registro de Contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia ao Detran/PR, prevista no § 1º do art. 3º da Lei nº 20.437/2020, do Paraná, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Precedente: ADI 6737/PR (Info 1020).
- É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Precedente: RE 970821/RS (Info 1017).
- A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. STF. Plenário. RE 598677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/3/2021 (Repercussão Geral – Tema 456) (Info 1011).

- Em se tratando de adjudicação de bens a jurisprudência do STJ, restou pacificada no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. (AgInt no REsp 1898562/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).
- A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações. Isso porque a inadimplência do consumidor final não obsta a ocorrência do fato gerador. STF. Plenário. RE 1003758-RO, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/05/2021 (Repercussão Geral – Tema 705).
- A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. STJ. 1ª Seção. REsp 1848993-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/08/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1049) (Info 678).
- É possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da pessoa jurídica originalmente executada pela suposta prática de crime falimentar mesmo que não tenha havido ainda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. STJ. 2ª Turma. REsp 1792310-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/02/2020 (Info 678).
- É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa do Código Tributário Nacional, tendo em vista sua inconstitucionalidade formal. Ao legislar infringindo os preceitos da norma geral do CTN, a lei estadual viola o art. 146, III, “b”, da CF. Precedente: Info 966 do STF.

- A declaração conjunta de IRPF não torna o cônjuge corresponsável pela dívida tributária dos rendimentos percebidos pelo outro caso não tenha participado do fato gerador. Precedente: Info 662 do STJ.
- A União tornou-se sucessora legal nos direitos e obrigações da RFSSA, extinta sociedade de economia mista federal. A imunidade tributária recíproca da União não a exonera da condição de sucessora das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Precedente: Info 749 STF.
- A alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. Precedente: AREsp 929.244/SP.
- O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado. (AgInt nos EDcl no REsp 1827090/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 08/04/2021).
- 1. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 431/STJ. No caso dos autos, todavia, a base de cálculo do ICMS adotada pelo Fisco são os preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão público do Conselho do Governo da Presidência da República que foi criado pela Lei 10.742/03.
- 2. O STJ entende que não há que se confundir a pauta fiscal - valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo - com o arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, que é modalidade de lançamento, da mesma forma

como também não se pode confundi-la com o regime de valor agregado estabelecido no art. 8º da LC 87/96, que é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária para frente, levando em consideração dados concretos de cada caso.

3. Dispõe o art. 8º, §2º da LC 87/96 que, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. Precedente: AgRg no AgRg no AREsp 350.678/RS.

- O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel. A responsabilidade é solidária entre alienante e adquirente. Precedente: Info 610 do STJ.
- O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. Precedente: Info 606 do STJ.
- O depósito judicial integral do débito tributário e dos respectivos juros de mora, mesmo antes de qualquer procedimento do Fisco tendente à sua exigência, não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Com efeito, o depósito judicial integral do tributo devido e dos respectivos juros de mora, a despeito de suspender a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, II, do CTN, não implica relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo a atrair caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, sobretudo porque, constituído o crédito pelo depósito, pressupõe-se a inexistência de custo administrativo para o Fisco já eliminado de antemão. Dessa forma, a denúncia espontânea somente se configura quando a Administração Tributária é preservada dos custos administrativos correspondentes à fiscalização, constituição, administração, cobrança administrativa e cobrança judicial dos créditos tributários. Assim é a denúncia espontânea: uma relação de troca entre o custo de conformidade (custo suportado pelo contribuinte para se adequar ao comportamento exigido pelo Fisco) e o custo administrativo (custo no qual incorre a

máquina estatal para as atividades acima elencadas) balanceada pela regra prevista no art. 138 do CTN. No caso do depósito judicial, além de não haver relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo a atrair caracterização da denúncia espontânea, na hipótese, houve a criação de um novo custo administrativo para a Administração Tributária em razão da necessidade de ir a juízo para discutir o crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo depósito. Por fim, o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito Público do STJ é no sentido de que apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar ensejo à denúncia espontânea. Precedente: Info 576 do STJ.

- Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Porém, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração de ajuste anual. É indevida a imposição de multa ao contribuinte quando, induzido a erro pela fonte pagadora, inclui em sua declaração de ajuste os rendimentos como isentos e não tributáveis. Situação em que a responsabilidade pelo recolhimento da penalidade (multa) e juros de mora deve ser atribuída à fonte pagadora. Precedente: Info 548 do STJ.

- A repetição de indébito tributário deve ser postulada pelo sujeito passivo que pagou, ou seja, que arcou efetivamente com ônus financeiro da exação. A empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular repetição de indébito de imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a empresa contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do CTN é a de proceder a retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda devido pelo contribuinte. Não há propriamente pagamento por parte da responsável tributária, uma vez que o ônus econômico da exação é assumido direta e exclusivamente pelo contribuinte que realizou o fato gerador correspondente, cabendo a esse, tão-somente, o direito à restituição. Afinal, o imposto de renda não é tributo indireto. Precedente: Info 543 e EREsp 1318163/PR.

- O instituto da denúncia espontânea não se aplica aos casos de parcelamento do débito tributário. Precedente: Info 391 do STJ.

- 1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ).

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. (...)

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. Precedente: REsp 1149022.

- Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de

outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido. Precedente: REsp 962379.

- O consumidor, como contribuinte de fato, é parte legítima para discutir a incidência do ICMS sobre os serviços de energia elétrica na peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor (art. 7º da Lei n. 8.987/95). Essa é uma situação peculiar. Precedente: REsp 1.299.303/SC.

META 42

REVISÃO: DIREITO TRIBUTÁRIO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 5	Tributos: Conceitos e Espécies.
SEMANA 6	Limitações ao Poder de Tributar; Obrigação Tributária; Crédito Tributário; Responsabilidade Tributária.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 5 e 6** (apenas “Limitações ao Poder de Tributar”).
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.